



САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ / ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

№ 5544360-BCCL

Сақтандыру түрі (сақтандыру өнімі) / Вид страхования (страховой продукт)	Лизинг нысанасы болып табылатын көлікті ерікті сақтандыру/ Добровольное страхование транспорта, являющегося предметом лизинга Утверждено Протоколом Правления № 2024-39 от 30.09.2024 года
Сақтандырушы / Страховщик	АО СК «Sinoasia B&R (СиноАзия БиЭндАр)»» 071240007099, Республика Казахстан, г. Алматы, А25Х3Д8, ул. Карасай батыра, 34/95, KZ398560000000528911 АО "Банк ЦентрКредит" КСJBKZKX Резидент Негосударственное страхование ущерба № 2.1.31 от 30.01.2026 года https://sinoasia.kz/
Сақтанушы / Страхователь	Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроТехМенеджмент" 161040015339 Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, көше Александр Пушкин, 32Б ғимарат, KZ668562203137312084 Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" БИК КСJBKZKX Резидент 07 Негосударственные нефинансовые организации Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием, деталями и принадлежностями к ним
Сақтандырылушы / Застрахованный	Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроТехМенеджмент" 161040015339 Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, көше Александр Пушкин, 32Б ғимарат, KZ668562203137312084 Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" КСJBKZKX Резидент 07 Негосударственные нефинансовые организации
Несие шарты бойынша қалған қарыз сомасында пайда алушы / Выгодоприобретатель, в пределах суммы остатка долга по договору займа	АО "Банк ЦентрКредит" 980640000093 РК, г.Алматы, Медеуский р-н, Проспект Аль-Фараби, 38 Резидент 64191 - деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя
Несие шарты бойынша қалған қарыз сомасынан асатын пайда алушы / Выгодоприобретатель, свыше суммы остатка долга по договору займа	Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроТехМенеджмент" 161040015339 Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, көше Александр Пушкин, 32Б ғимарат, KZ668562203137312084 Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" БИК КСJBKZKX Резидент 07 Негосударственные нефинансовые организации Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием, деталями и принадлежностями к ним

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4

Сақтандыру объектісі / Объект страхования	Сақтандыру объектісі Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін Сақтанушының (сақтандырылушының) автомобиль көлігін иеленуге, пайдалануға, оған билік етуге байланысты мүлдіктік мүдделері, сондай-ақ егер бұл шартта шарттың қолданылу кезеңінде оның бүлінуі немесе жоғалуы (жойылуы) салдарынан қосымша жабдықпен және оған тиесілілермен келісілсе, сақтандыру объектісі болып табылады. / Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики Казахстан имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с владением, использованием, распоряжением автомобильным транспортом, а также, если это оговорено в Договоре дополнительным оборудованием и принадлежностями к нему, вследствие его повреждения или утраты (гибели) в период действия Договора	
	Көлік құралдарының тізімі осы сақтандыру шартына № 1 "сақтандырылған мүлік тізімі" қосымшасында келтірілген және оның ажырамас бөлігі болып табылады / Список транспортных средств приведен в Приложении № 1 «Список застрахованного имущества» к настоящему Договору страхования и является его неотъемлемой частью/	
Кепіл/несие шарты / Договор залога/займа	№№ОРА/2026/U/S/037562	
Нақты құны / Действительная стоимость	37 508 400.00 (Тридцать семь миллионов пятьсот восемь тысяч четыреста тенге 00 тиын)	
Сақтандыру сомасы / Страховая сумма	37 508 400.00 (Тридцать семь миллионов пятьсот восемь тысяч четыреста тенге 00 тиын)	
Сақтандыру сыйлықақысы / Страховая премия. порядок, срок и условия оплаты	900 201.00 (Девятьсот тысяч двести один тенге 00 тиын) Единовременно до 06.07.2026.	
Сақтандыру тарифы / Страховой тариф	2,4%	
Франшиза / Франшиза	Әрбір және кез келген сақтандыру жағдайы бойынша шартсыз шегерім сақтандырылған көлік құралының әрбір бірлігінің сақтандыру сомасының 1% құрайды; ұрлық және жалпы жоғалту тәуекелдері үшін шартсыз шегерім сақтандырылған көлік құралының әрбір бірлігінің сақтандыру сомасының 10% құрайды./ Безусловная франшиза по каждому и любому страховому случаю составляет 1% от страховой суммы каждой единицы застрахованного ; по рискам угон/кража и полная гибель безусловная франшиза составляет 10% от страховой суммы каждой единицы застрахованного	
Сақтандыру арқылы қорғаудың мерзімі / Срок действия Договора и страховой защиты	С 02.07.2026 по 01.07.2027 гг., (қоса алғанда, Алматы қ. стандартты уақыты) включительно, стандартное время г. Алматы	
Сақтандыру аймағы / Территория действия	Республика Казахстан	
Валюта / Вид валюты	Қазақстандық теңге / Казахстанский тенге	
Сақтандыру агенті / Страховой агент	Нет	
Жасалған күні және орны / Дата и место заключения	г. Алматы (қаласы), 01.07.2026 г.	
Сақтандырушы / Страховщик «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) Сақтандыру Компаниясы» АҚ / АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» в лице Руководителя дирекции продаж Муханбеткалиева Нургуль Канатовна (Документ на право подписи Действующей на основании Доверенности №30 от 26.06.2026г)		Сақтанушы / Страхователь Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроТехМенеджмент" Сақтандыру ережелерімен және Шарттың талаптарымен таныстым және онымен келісемін / С Правилами страхования и условиями Договора ознакомлен(а) и согласен(на) Нуралин Камиль Байназарович (Документ на право подписи Устав)
_____МО/МП (қол қоюшы /подписант)		_____МО/МП (қол қоюшы /подписант)

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4



САҚТАНДЫРУ ОҚИҒАСЫ ОРЫН АЛҒАН КЕЗДЕ 2040, +7 771 990 7572 (Tele2) CALL-ЦЕНТР НӨМІРІНЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛУ ҚАЖЕТ/
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПРОСИМ ЗВОНИТЬ В CALL-ЦЕНТР 2040, +7 771 990 7572 (Tele2)

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4

Электронный документ подписан в Documentolog Business

1. АНЫҚТАМАЛАР

1.1. Осы жалпы сақтандыру шарттарында келесі ұғымдар қолданылады:

- 1) **Пайда алушы** - Шартқа сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға.
- 2) **Сақтандырушы** - сақтандыруды жүзеге асыратын тұлға, яғни сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға немесе пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда алушыға) шартта белгіленген сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті. Сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар заңды тұлға не "өзара сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзара сақтандыру қоғамы немесе "сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі ғана сақтандырушы бола алады;
- 3) **Сақтанушы** - кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы заңды тұлға немесе дара кәсіпкер немесе іс-әрекетке қабілетті жеке тұлға, сақтандырушымен сақтандыру шартын жасасқан азаматтар. Сақтанушы мүлктің меншік иесі болып табылатын не шаруашылық жүргізу құқығында және жедел басқару құқығында мүлікке иелік ететін тұлға не кез келген басқа заңды негізде (мүлктік жалдау шарты, мүлктік басқару құқығына сенімхат, мүлкті беру туралы құзыретті органның өкіміне байланысты және т.б.) болуы мүмкін.
- 4) **Сақтандырылушы - өзіне қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын және сақтандырылушының автокөлікті басқаруға жіберілген тұлға** (Сақтанушының жазбаша ерік білдіруі негізінде, оның ішінде сенімхат немесе жол парағы нысанында көрсетілген, сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғалар). Көрсетілген тұлғалар шартта міндетті түрде көрсетіледі не Шартқа олардың тізімі қоса беріледі.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, автокөлікті басқару кезінде сақтандырылған сақтанушының өзімен бірге мынадай құжаттары болуға тиіс:
 - сақтандырылған автокөлікті басқаруға мүмкіндік беретін рұқсат белгілері бар жүргізуші куәлігі;
 - Автокөлікте тіркеу құжаттары (көлік құралын тіркеу туралы куәлік немесе басқа құжаттар);
 - автокөліктің иесі болмаған жағдайда оны иелену, пайдалану немесе билік ету құқығын растайтын сенімхат немесе өзге де құжат;
 - егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет болса, жол парағы;
 - егер автокөлікті жалдау шартына сәйкес пайдаланылса, жалдау шарты.
- 5) **Сақтандыру жағдайы** - шарт басталған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін оқиға. Сақтандыру жағдайы ретінде қарастырылатын оқиға оның басталу ықтималдығы мен кездейсоқтық белгілеріне ие болуы керек.
- 6) **Сақтандыру сомасы** - сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушының жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша сомасы.
- 7) **Нақты (нарықтық) құны** - көлік құралының (қосымша жабдықтың) құны сақтандырылушының моральдық және физикалық тозуын ескере отырып, не шарт жасасу кезіндегі оның нарықтық құнын негізге ала отырып, не құзыретті ұйым берген анықтама-шот, сарапшының (бағалаушының) сатып алу-сату шарты немесе бағалау негізінде сақтандырылатындай маркалы болады.
- 8) **Сақтандыру сыйлықақысы** - Сақтанушы Сақтандырушыға оның Сақтанушыға (Пайда алушыға) шартта айқындалған мөлшерде сақтандыру төлемін жүргізу міндеттемелерін қабылдағаны үшін төлеуге міндетті ақша сомасы.
- 9) **Сақтандыру төлемі** - сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру сомасы шегінде төлейтін ақша сомасы. Сақтандыру төлемі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен жүзеге асырылады.
- 10) **Франшиза** - Шарттың талаптарында көзделген Сақтандырушының белгілі бір мөлшерден аспайтын шығындарды өтеу міндеттемелерінен босату, бұл ретте, егер залал мөлшері франшизадан көп болса, сақтандыру төлемдері белгіленген франшиза шегеріле отырып жүргізіледі.
- 11) **Автокөлік (көлік құралы)** - адамдарды, жүктерді немесе оларға орнатылған жабдықтарды жолдармен тасымалдауға арналған механикалық көлік құралдары мен тіркемелер, сондай-ақ мамандандырылған көлік құралдары (әртүрлі басым түрде көліктік емес жұмыстарды орындауға арналған).
- 12) **Механикалық көлік құралы** - қозғалтқышпен қозғалысқа келтірілетін көлік құралы. Термин тракторларға және кез келген өздігінен жүретін машиналарға да қолданылады.
- 13) **Жол** - көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалысы үшін жайластырылған немесе ыңғайластырылған және пайдаланылатын жердің барлық бөлінген жолағы не жасанды құрылыстың үсті. Жол бір немесе бірнеше жүріс белгілі, сондай-ақ трамвай жолдарын, тротуарларды, жол жиектерін және олар болған кезде бөлу жолақтарын қамтиды.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящих Общих условиях страхования используются следующие понятия:

- 1) **Выгодоприобретатель** - лицо, которое в соответствии с Договором является получателем страховой выплаты.
- 2) **Страховщик** - лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Страховщиком может быть только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации и имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности либо общество взаимного страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан «О взаимном страховании» или Экспортно-кредитное агентство Казахстана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности».
- 3) **Страхователь** - юридическое лицо любой организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, или дееспособное физическое лицо, граждане, заключившие со Страховщиком Договор страхования. Страхователем может быть лицо, являющееся собственником имущества, либо владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления, либо любым другим законным основанием (договоре имущественного найма, доверенности на право управления имуществом, в силу распоряжения компетентного органа о передаче имущества и т.п.).
- 4) **Застрахованный - лицо, в отношении которого осуществляется страхование и допущенное к управлению застрахованным автомобильным транспортом** (лица, допущенные к управлению застрахованным автомобильным транспортом на основании письменного возмездия Страхователя, выраженного в т.ч. в форме доверенности или путевого листа). Указанные лица обязательно указываются в Договоре либо к Договору прилагается их список. Страхователь, Застрахованный при управлении автомобильным транспортом, должны иметь при себе следующие документы, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан:
 - водительское удостоверение с разрешающими отметками, позволяющими управлять застрахованным автомобильным транспортом;
 - регистрационные документы на автомобильный транспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства или иные документы);
 - доверенность или иной документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения автомобильным транспортом в отсутствие его владельца;
 - путевой лист, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан он необходим;
 - договор аренды, если автомобильный транспорт эксплуатируется в соответствии с договором аренды.
- 5) **Страховой случай** - событие, с наступлением которого Договор предусматривает осуществление страховой выплаты. Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
- 6) **Страховая сумма** - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая.
- 7) **Действительная (рыночная) стоимость** - стоимость транспортного средства (дополнительного оборудования) такой же марки, что и страхуемый с учетом его морального и физического износа, либо исходя из его рыночной стоимости на момент заключения Договора, либо на основании справки-счета, выданной компетентной организацией, договора купли-продажи или оценки эксперта (оценщика).
- 8) **Страховая премия** - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в размере, определенном Договором.
- 9) **Страховая выплата** - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая. Страховая выплата осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.
- 10) **Франшиза** - предусмотренное условиями страхования освобождение Страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера. Повреждение и/или утрата, гибель во всех случаях возмещается за вычетом установленной франшизы.
- 11) **Автомобильный транспорт (транспортное средство)** - механические транспортные средства и прицепы, предназначенные для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на них, также специализированные транспортные средства (предназначенные для выполнения различных преимущественно нетранспортных работ).
- 12) **Механическое транспортное средство** - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на тракторы и любые самоходные машины.
- 13) **Дорога** - вся полоса отвода земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

2. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ 2.1. Сақтандыру объектісі Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін Сақтанушының (сақтандырылушының) автомобиль көлігін иеленуге, пайдалануға, оған билік етуге байланысты мүлкітік мүдделері, сондай-ақ, егер бұл шартта Шарттың қолданылу кезеңінде оның бүлінуі немесе жоғалуы (жойылуы) салдарынан қосымша жабдықтар мен оған керек-жарақтармен, багажмен және автомобиль және автомобиль көлігін ерікті сақтандыру қағидаларында белгіленген басқа көлік құралдарының (бұдан әрі-қағидалар). 2.2. Сақтандыру нысаны – сақтанушыға меншік құқығымен немесе өзге де негіздер бойынша тиесілі көлік құралы (оған конструкцияда көзделген тораптар мен агрегаттарды қоса алғанда). 2.3. Егер шартта өзгеше айтылмаса, сақтандыру арқылы қорғау мыналарға қолданылмайды: : 1) бітімгершілік миссияларда, кез келген жарыстарда, немесе сынақтарда, немесе сынамалық жүгірістерде пайдаланылатын көлік құралдары; 2) белгіленген мерзімде міндетті техникалық байқаудан өтпеген көлік құралдары ; 3) Сақтанушының / сақтандырылған автокөлікті басқаруға рұқсат берілген тұлғаның сақтандырылған автокөліктегі немесе ішіндегі жеке заттары ; 4) Сақтанушының кәсіптік немесе коммерциялық қызметіне байланысты, сақтандырылған автокөлікті немесе ішінде тасымалданатын тауарлар немесе заттар; 5) автокөлікте орнатылған қосымша жабдықтар: дайындаушы зауыттың немесе оның ресми дилерінің құжаттамасына сәйкес автокөліктің жиынтығына кірмейтін механизмдер, қондырғылар, керек-жарақтар, аспаптар, өзге де жабдықтар мен керек-жарақтар, оның ішінде арнайы сырлау, автокөлік теле -, аудио -, бейне -, радиоаппаратурасы, салон жабдығы/автокөлікте орнатылған шанақтар, аспаптар, жарық, белгі беру және басқа да жабдықтар, дайындаушы зауыттың немесе оның ресми дилерінің жинақтамасына кірмейтін жиынтықтағы дөңгелектер; 6) шығарылғанына 20 жылдан асқан автокөлік; 7) шанағының (рамасының), қозғалтқышының нөмірі жоқ не құжаттарға сәйкес келмейтін шетелдік және отандық өндірістің автокөлік; 8) авариялық жағдайдағы, сондай-ақ елеулі зақымдары және елеулі коррозиясы бар автокөлік; 9) Қазақстан Республикасында кедендік рәсімнен (кедендік тазарту, кедендік ресімдеу және т. б.) өтпеген отандық және шетелдік өндірістің автокөлігі. 2.4. Автокөлікті және осы сақтандырудың жалпы талаптарының 2.3-тармағының 1)-5) тармақшаларында көрсетілген мүлкітік сақтандыру сақтандырылған мүлкітің нақты құнын көрсете отырып, қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеу шартымен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын арнайы тізбе негізінде жүзеге асырылады. Егер шартта осындай сақтандырылған мүлкіті сақтаудың ерекше талаптары көзделмесе, сақтандырудың осы жалпы шарттарының талаптары қолданылады .	3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики Казахстан имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с владением, пользованием, распоряжением автомобильным транспортом, а также, если это оговорено в Договоре дополнительным оборудованием и принадлежностями к нему, багажом вследствие его повреждения или утраты (гибели) в период действия Договора и установленными Правилами добровольного страхования автомобильных и прочих транспортных средств (далее - Правила). 2.2. Предметом страхования является транспортное средство (включая установленные на нем предусмотренные конструкцией узлы и агрегаты), принадлежащее Страхователю на праве собственности или по иным основаниям. 2.3. Если Договором не оговорено иное, страховая защита не распространяется на: 1) транспортные средства, эксплуатируемые в миротворческих миссиях, любых соревнованиях, или испытаниях, или пробных пробегах, в целях учебной езды; 2) транспортные средства, не прошедшие обязательный технический осмотр в установленные сроки; 3) личные вещи Страхователя/лица, допущенного к управлению застрахованным автомобильным транспортом, находящиеся внутри или на застрахованном автомобильном транспорте; 4) товары или предметы, связанные с профессиональной или коммерческой деятельностью Страхователя, перевозимые внутри или на застрахованном автомобильном транспорте; 5) дополнительное оборудование, установленное на автомобильном транспорте: механизмы, установки, приспособления, приборы, иное оборудование и принадлежности, не входящие в комплект автомобильного транспорта в соответствии с документацией завода-изготовителя или его официального дилера, в том числе специальная покраска, автомобильная теле-, аудио-, видео-, радиоаппаратура, оборудование салона/кузова, приборы, световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на автомобильном транспорте, колеса в сборе, не входящие в комплектацию завода-изготовителя или его официального дилера; 6) автомобильный транспорт старше 20 лет; 7) автомобильный транспорт иностранного и отечественного производства, у которых отсутствуют номер кузова (рамы), двигателя, либо они не соответствуют документам; 8) автомобильный транспорт, находящийся в аварийном состоянии, а также имеющий серьезные повреждения¹ и значительную коррозию²; 9) автомобильный транспорт отечественного и иностранного производства, не прошедший таможенную процедуру (таможенная очистка, таможенное оформление и т.п.) в Республике Казахстан. 2.4. Страхование автомобильного транспорта и имущества, указанного в подпунктах 1)-5) пункта 2.3 настоящих Общих условий страхования, осуществляется на основании специального перечня, являющегося неотъемлемой частью Договора, при условии уплаты дополнительной страховой премии с указанием действительной стоимости застрахованного имущества. Если Договором не предусмотрены особые условия хранения такого застрахованного имущества, применяются условия настоящих Общих условий страхования.
3. САҚТАНДЫРУ СУБЪЕКТІЛЕРІ 3.1. Шарттарды сақтандырушы бұдан әрі "Сақтанушы" деп аталатын кез келген жеке тұлғамен (азаматтығына қарамастан) және заңды тұлғамен (меншік нысанына қарамастан) жасасады. 3.2. Егер шартта өзгеше көзделмесе, сақтанушы бір мезгілде сақтандырылған болып табылады . 3.3. Сақтанушы Шартта үшінші тұлғаны Сақтанушы ретінде айқындауы мүмкін. 3.4. Сақтандырылушының пайдасына шарт жасасу Сақтанушыны осындай сақтандыру шарты бойынша міндеттерді орындаудан босатпайды. 3.5. Сақтанушы шарт жасасу кезінде сақтандырылған автокөлікті сақтауда мүддесі бар кез келген тұлғаны пайда алушы ретінде тағайындауға құқылы .	3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 3.1. Договоры заключаются Страховщиком с любым физическим (независимо от гражданства) и юридическим лицом (независимо от формы собственности), именуемым в дальнейшем «Страхователь». 3.2. Если иное не предусмотрено договором, Страхователь одновременно является Застрахованным. 3.3. Страхователь может в Договоре определить третье лицо в качестве Застрахованного. 3.4. Заключение Договора в пользу Застрахованного не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по такому договору страхования. 3.5. Страхователь вправе при заключении Договора назначить в качестве Выгодоприобретателя любое лицо, имеющее интерес в сохранении застрахованного автомобильного транспорта.

¹ **Серьезные повреждения** - повреждения, при которых автомобильный транспорт не пригоден к эксплуатации. / **Елеулі зақымданулар** - автокөлік пайдалануға жарамсыз болатын зақымданулар

² **Значительная коррозия** - сквозная коррозия с выпадением металла; коррозия сварных соединений. / **Айтарлықтай коррозия** - металдың түсуімен коррозия; дәнекерленген қосылыстардың коррозиясы

4. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ	4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Сақтандыру жағдайы ретінде қаралатын оқиға төменде санамаланған барлық белгілерге ие болуы тиіс (жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша көзделуі мүмкін оқиғаларды қоспағанда): - оқиғаның басталуы ықтималдығы мен кездейсоқтығы; - оқиғаның басталуының нақты уақытына немесе орнына, сондай-ақ оқиғаның басталуы нәтижесіндегі залалдар мөлшеріне қатысты болжанбайтындығы; - оқиға шарттың қолданылу шегінде сөзсіз және объективті түрде болуға тиіс деген қауіптің болмауы, ол туралы Тараптар немесе, ең болмағанда, Сақтанушы көрінеу білген немесе алдын ала хабардар болған; - оқиғаның басталуы Сақтанушының (Сақтандырылушының, Пайда алушының) мүлкілік мүддесі үшін теріс, тиімсіз экономикалық салдарға ие; - оқиғаның басталуы Сақтанушының (Сақтандырылушының, Пайда алушының) ерік білдіруімен және (немесе) пайылымен байланысты емес және пайда алу және (немесе) ұтыс алу (алыпсатарлық тәуекел) мақсатын көздемейді. 4.2. Осы жалпы сақтандыру шарттарына сәйкес сақтандырылған автокөліктің шартта айқындалған оқиғаның немесе оқиғалар жиынтығының (сақтандырылған тәуекелдердің) басталуы нәтижесінде жойылуы, бүлінуі немесе жоғалуы сақтандыру жағдайы деп танылады. Сақтандыру жағдайы сақтандырылған автокөліктің жойылуы, бүлінуі немесе жоғалуы шарттың қолданылу мерзімі ішінде мынадай оқиғалардың (жиынтығы немесе олардың кез келген комбинациясы бойынша) нәтижесінде болған кезде ғана орын алады.: 1) жол-көлік оқиғасы - сақтандырылған автокөліктің жолмен жүру процесінде және оның қатысуымен туындаған, адамдар қаза тапқан немесе жарақаттанған, не көлік құралдары, құрылыстар, жүктер бүлінген, не өзге де материалдық залал келтірілген оқиға, жалпы пайдаланылымдағы жолдардағы, жалпы пайдаланылымдағы жолдардан тыс жерлердегі авариялар; 2) өзге де көлік оқиғасы - сақтандырылған көлік құралының қатысуымен немесе оған қатысты кездейсоқ сыртқы әсерден туындаған оқиға, атап айтқанда: қозғалмайтын немесе қозғалатын заттарды (құрылыстар, кедергілер, жануарлар, ағаштар және т. б.) соғу (ұру), автокөліктің аударылуы, құлауы, сондай-ақ оған қандай да бір заттың (қар, мұз, бұршақ, тастар, ағаштар мен олардың бұтақтары, қиматтардың бөліктері, терезеден лақтырылған заттар және т. б.) құлауы, мұздың астына түсу, топырақтың отыруы салдарынан жол жамылғысының астына түсу, жол жүрісіне өзге де қатысушылардың қозғалысы салдарынан заттардың түсуі нәтижесінде шынылардың сынуы; 3) Өрт (адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне материалдық залал, зиян келтіретін бақылаусыз жану); 4) табиғи апаттар - дауыл (ауа - райының әсерінен Бофорт шкаласы бойынша 8 баллға сәйкес келетін жел күші бар ауа массаларының қозғалысы-желдің жылдамдығы 60 км/сағ-тан асады), боран, бұршақ, су тасқыны, жер сілкінісі, көшкін, сел тасқыны, найзағайдың түсуі, таудың опырылуы, дауыл, құйын, нөсер, қар көшкіні, жанартаудың атылуы немесе жер асты отынның әрекеті салдарынан зияндық туындауы; 5) сақтандырылған көлік құралының жекелеген бөліктері мен бөлшектерін ұрлауды қоса алғанда, үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері - үшінші тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқық бұзушылықтар және/немесе қылмыстар белгілері бойынша уәкілетті органдар білікті іс-әрекеттер жасауы; 6) айдап кету, ұрлау - көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленуден (айдап әкету) не ұрлау мақсатында көлік құралдарын заңсыз иеленуден туындаған сақтанушының мүлкілік шығындарының тәуекелі шартта бұл жағдайлардың үйлесуі – "Айдап әкету" деп аталады. 7) автокөліктің қапөт астындағы кеңістігіне жануарлардың кіріп кетуі; 8) су тасқыны, бұршақ, нөсер сияқты қолайсыз табиғат құбылыстарының, сондай-ақ автокөлік жолындағы кәріз құбырларының, жылыту жүйелерінің бұзылуы салдарынан автокөлікті су басуы. 4.3. Осы жалпы сақтандыру шарттарының 4.2-тармағының 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардан сақтандыру кезінде Сақтанушы (Сақтандырылушы) сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңінде қамтамасыз етуге тиіс: 1) сақтандырылған автокөлікті қараусыз қалдырған кезде барлық құлпыттар жабық болуы керек; 2) сақтандырылған автокөлік 4 сағаттан артық қараусыз қалдырылған кезде автокөлік қауіпсіз қоршалған орында (тұрғын/тұрғын емес ғимаратқа жататын қоршалған жер кеңістігі) болуы тиіс. 4.4. Сақтанушы (Сақтандырылушы) осы жалпы сақтандыру шарттарының 4.3-тармағында көрсетілген шарттарды сақтамаған жағдайда, Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемінен бас тартуға құқылы. Тәуекел дәрежесінің өзгеруі 4.5. Шарттың қолданылу кезеңінде Сақтанушы (Сақтандырылушы) өзіне белгілі болған, шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, Сақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті. 4.6. Қалай болғанда да, келесі өзгерістер маңызды деп танылады: 1. сақтандырылған автокөлікті жалға, лизингке, кепілге немесе өзге де ауыртпалыққа беру, автокөлікті пайдалану сипатындағы елеулі өзгерістер, есептен шығару, жол полициясы органдарында қайта тіркеу; 2. сақтандырылған автокөлікті сынақтарда, спорттық немесе оқу мақсаттарында пайдалану; 3. автокөлікті мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті (КҚТК), автокөліктің кілттерін жоғалту, ұрлау немесе ауыстыру; 4. өтініште көрсетілген көлік құралын пайдалану және сақтау мақсаттарын өзгерту; 5. Шартта ескертілмеген адамға сенімхат беру немесе автокөлікті сақтандырылған адамға билік ету (басқару) құқығын беру; 6. шамақты немесе қозғалтқышы ауыстыру, қосымша жабдықты орнату; 7. сақтандыру шартында және Сақтанушының өтініш-сауалнамасында қамтылатын, сақтандыру тәуекелінің өзгеруіне әкеп соғатын мән-жайлар өзге де мән-жайлар. 4.7. Сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы хабардар етілген сақтандырушы шарттың талаптарын өзгертуді немесе ұлғайған тәуекелге барабар қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге құқылы. Егер сақтанушы немесе сақтандырылушы Шарттың талаптарын өзгертуге немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсылық білдірсе, сақтандырушы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген нормаларға сәйкес шартты бұзуды талап етуге құқылы.	4.1. Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать всеми нижеперечисленными признаками (за исключением событий, которые могут быть предусмотрены по договору накопительного страхования): - вероятности и случайности наступления события; - непредсказуемости относительно конкретного времени или места наступления события, а также размера убытков в результате наступления события; - отсутствия опасности того, что событие неизбежно и объективно должно произойти в пределах действия договора, о чем стороны или, по крайней мере, Страхователь заведомо знали или заранее были осведомлены; - наступление события имеет отрицательные, невыгодные экономические последствия для имущественного интереса Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя); - наступление события не связано с волеизъявлением и (или) умыслом Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) и не предусматривает цель извлечения выгоды и (или) получения выигрыша (спекулятивный риск). 4.2. В соответствии с настоящими Общими условиями страхования, страховым случаем признается гибель, повреждение или утрата застрахованного автомобильного транспорта в результате наступления определенного Договором события или совокупности событий (застрахованных рисков). Страховой случай имеет место только тогда, когда гибель, повреждение или утрата¹ застрахованного автомобильного транспорта произошли в течение срока действия Договора в результате следующих событий (по совокупности или любой их комбинации): 1) дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге застрахованного автомобильного транспорта и с его участием, при котором погибли или ранены люди, либо повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб, аварии, как на дорогах общего пользования, так и вне дорог общего пользования; 2) иное транспортное происшествие - событие, возникшее с участием или в отношении застрахованного транспортного средства, вызванное случайным внешним воздействием, а именно: наезд (удар) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных, деревья и т.д.), опрокидывание, падение автомобильного транспорта, а также падения какого-либо предмета на него (снег, лед, града, камней, деревьев и их ветвей, частей зданий, выброшенных из окна предметов и т.д.), провал под дорожку, провал под дорожное покрытие вследствие просадки грунта, бой стекол в результате попадания предметов вследствие движения иных участников дорожного движения; 3) пожар (неконтролируемый процесс горения вне места специального очага, наносящий материальный ущерб и создающий угрозу безопасности людей); 4) стихийные бедствия - возникновение ущерба вследствие урагана (вызванное погодными условиями движение воздушных масс с силой ветра, соответствующей 8 баллам по шкале Бьюфорта - скорость ветра более 60 км/ч), бури, града, наводнения, землетрясения, оползня, схода селевого потока, удара молнии, горного обвала, вихря, шторма, смерча, снежный занос, ливня, снежной лавины, извержения вулкана или действия подземного огня; 5) противоправные действия третьих лиц включая хищение отдельных частей и деталей Застрахованного транспортного средства – совершение третьими лицами действий, квалифицированных полномочными органами по признакам правонарушений и/или преступлений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 6) угон, кража - риск имущественных потерь Страхователя, вызванных неправомерным завладением транспортные средства без цели хищения транспортные средства, (угон), либо неправомерным завладением транспортные средства с целью хищения (кража), в Договоре сочетание этих случаев именуется – «Угон». 7) проникновения животных в подкапотное пространство автомобильного транспорта; 8) затопления автомобильного транспорта вследствие воздействия таких неблагоприятных природных явлений, как: паводок, наводнение, град, ливень, а также прорыва на автомобильной дороге канализационных труб, системы отопления. 4.3. При страховании от событий, указанных в подпунктах 5) и 6) пункта 4.2 настоящих Общих условий страхования, Страхователь (Застрахованный) должен обеспечить в период действия страховой защиты: 1) при оставлении застрахованного автомобильного транспорта без присмотра все замки должны быть закрыты; 2) при оставлении без присмотра застрахованного автомобильного транспорта более чем на 4 часа автотранспорт, должен находиться на в безопасном огороженном месте (Огороженное пространство земли, прилежащее к жилому/нежилому зданию). 4.4. В случае несоблюдения Страхователем (Застрахованным) условий, указанных в пункте 4.3 настоящих Общих условий страхования, Страховщик вправе отказать в страховой выплате при наступлении страхового случая. Изменение степени риска 4.5. В период действия Договора Страхователь (Застрахованный) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 4.6. Значительными во всяком случае признаются следующие изменения: 1) передача застрахованного автомобильного транспорта в аренду, лизинг, прокат, залог или иное обременение, существенные изменения в характере использования автомобильного транспорта, снятие с учета, перерегистрация в органах дорожной полиции; 2) использование застрахованного автомобильного транспорта в испытаниях, в спортивных или учебных целях; 3) утеря, кража или замена свидетельства о государственной регистрации автомобильного транспорта (СРТС), ключей от автомобильного транспорта; 4) изменение целей его использования и хранения транспортного средства, указанных в заявлении; 5) выдача доверенности или предоставление прав на распоряжение (управление) застрахованным автомобильным транспортом лицу, не оговоренному в Договоре; 6) замена кузова или двигателя, установка дополнительного оборудования; 7) иные обстоятельства, содержащиеся в договоре страхования и в Заявлении-анкете Страхователя, которые могут повлечь изменение страхового риска. 4.7. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь или Застрахованный возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в

¹ **Утрата** - исчезновение (потеря, пропажа) застрахованного автомобильного транспорта в результате наступления страхового случая / Жоғалту - сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде сақтандырылған автокөліктің жоғалуы (жоғалту, жойылу)

4.8. Егер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соқтыратын мән-жайлар жойылса, сақтандырушының шартты бұзуды талап етуге құқығы жоқ .	соответствии с нормами, предусмотренными Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 4.8. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
5. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНАН ШЕКТЕУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУДЫ ШЕКТЕУ 5.1. Сақтандырумен келесі оқиғалар қамтылмайды: 1) кез келген түрдегі әскери іс-қимылдар немесе әскери іс-шаралар және олардың салдарлары, көлік құралын зымырандармен, снарядтармен, бомбалармен, басқа да қарулармен, соғыс және ұрыс операцияларын жүргізу операцияларымен зақымдау немесе жою, сондай-ақ азаматтық соғыс, халық толқулары, көтерілістер, бүлік, жаппай тәртіпсіздіктер және ереуілдер салдары; 2) ядролық реакция, ядролық сәулелену немесе радиоактивті ластану; 3) әскери, азаматтық биліктің немесе мемлекеттік органдардың өкімі бойынша көлік құралын алып қою, тәркілеу, реквизициялау, мемлекет меншігіне алу, тыйым салу, жою немесе бұлдіру; 4) қандай да бір ұйымның атынан немесе мүддесінде әрекет ететін адам немесе адамдар тобы жасаған және сақтандыру объектісінің бұзылуына немесе бүлінуіне әкеп соққан терроризм актілері; 5) автокөлікті көліктің кез келген түрімен тасымалдау/сүйрету кезінде, басқа көлік құралдарын автокөлікті сүйреу кезінде болған оқиғалар; 6) шартта көрсетілмеген және осы санаттағы көлік құралдарын басқару құқығына жарамды жүргізуші куәлігі жоқ адам, сондай-ақ Сақтанушы басқаруға жібермеген, сақтандырылған автокөлікті басқару құқығына сенімхаты жоқ немесе жол парағында көрсетілмеген адам автокөлікті басқару кезінде болған оқиғалар (автокөлікті айдап әкету немесе ұрлау жағдайлары қоспағанда), сол сияқты жүргізуші куәлігінің, сенімхаттың (жол парағының, жалдау шартының) қолданылу мерзімі өткеннен кейін болған оқиғалар, сондай-ақ көлік құралының жай-күйін техникалық байқаудан өткізу туралы талон беріледі; 7) Сақтанушы (сақтандырылатын автокөлікті басқаруға жіберілген адам) автокөлікті жүргізу кезінде алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде немесе көлік құралдарын басқару кезінде қолдануға болмайтын дәрі-дәрмектік препараттардың әсерінде болған; 8) автокөлікті сынақтарда, спорттық іс-шараларда немесе оқу мақсаттарында пайдалану кезінде болған оқиғалар; 9) автокөлікті заңсыз мақсаттарда пайдалану кезінде болған, оның ішінде Сақтанушының (сақтандырылатын автокөлікті басқаруға рұқсат берілген адамның) сот қылмыстық жазаланатын деп таныған іс-әрекеттерді жасауы нәтижесінде болған немесе егер автокөлік қылмыс құралы немесе құралы болып табылса; 10) егер Сақтанушы (сақтандырылатын автокөлікті басқаруға жіберілген адам) оқиға орнынан қашып кетсе, уәкілетті органдар қызметкерлерінің немесе сақтандырушы өкілдерінің талап етуі бойынша медициналық сараптамадан өтуден бас тартса; 11) сақтанушының (сақтандырылған автокөлікті басқаруға рұқсат берілген адамның) көлік құралдарын пайдалану, оның ішінде техникалық ақаулы автокөлікті пайдалану қағидаларын бұзуы нәтижесінде немесе оны пайдалануға тыйым салынған ақаулар болған кезде, белгіленген тәртіппен техникалық байқаудан өтпеген автокөлікті пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өрт қауіпсіздігі қағидаларын, өрт қауіпті және жарылыс қауіпті заттар мен заттарды тасымалдау және сақтау қағидаларын, жүктерді тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын бұзу нәтижесінде болған оқиғалар (ақаулы жай-күй-автокөлік құралдары агрегаттарының, тораптары мен бөлшектерінің конструкциясына, параметрлеріне, функционалдық мақсатына және қасиеттеріне қойылатын нормативтік актілер мен конструкторлық құжаттама талаптарының ең болмағанда біреуіне сәйкес келмейтін техникалық жай-күй); 12) тозу, тот, коррозия, көгеру, саңырауқұлақтар, дымқыл немесе құрғақ шірік, біртіндеп нашарлау, жасырын ақаулар, зауыттық ақаулар, баяу дамып келе жатқан деформация немесе бұрмалануды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, біртіндеп әрекет ететін себептер нәтижесінде пайда болған; 13) төбеден немесе люкпен судың ағуы (егер сақтандыру жағдайының нәтижесінде шатыр немесе люктер зақымдалмаса) немесе айнектерді ашық қалдыру нәтижесінде болған ағулар; 14) сақтандырушының өзі орнатқан электр және өзге де қосымша жабдықтардың тұйықталуынан автокөліктің ақаулығынан туындаған өрт нәтижесінде болған 15) Сақтанушының (сақтандырылушы автокөлікті басқаруға рұқсат берілген адамның) жол полициясы органдары және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басқа да құзыретті органдар қызметкерлерінің өкімдерін, талаптарын немесе нұсқамаларын орындамауы нәтижесінде болған; 16) жолаушылар сыйымдылығының шекті нормаларынан және автомобиль көлігін тиеу нормаларынан асып кету нәтижесінде болған; сақтандырушымен жазбаша келісімсіз автомобиль көлігін жалға, лизингке, "Такси" қызметінің жүргізушілері үшін сервиске немесе жалға беру кезеңінде болған; 17) КО қозғалтқышын жылыту үшін ашық от көздерін пайдалану салдарынан болған; 18) сақтанушыға "Такси" қызметінің жүргізушілері үшін жалға, жалға, сервиске берілген сақтандырылған автомобиль көлігін қайтармау; 19) үшінші тұлғалардың мүлкі мен өміріне, денсаулығына келтірілген зиян; 20) сақтандыру шартында сақтандыру жағдайы ретінде көрсетілмеген оқиғалар; 2 1) сақтандыру аумағынан тыс сақтандыру жағдайы немесе сақтандыру қорғаудың қолданылу кезеңі басталған кезде. 5.2. Сондай-ақ автокөліктің зақымдану немесе жойылу тәуекелі бойынша сақтандыру мынадай оқиғаларды қамтымайды: 1) автокөліктің тіркеу белгілерін ұрлау, жоғалту немесе бұлдіру; 2) егер оқиға болған кезде сақтандырылған автокөліктен бөлек болса, автокөліктің бөліктерін ұрлау; 3) автокөліктің қосалқы дөңгелектерін ұрлау, егер олар дайындаушы зауыттың бекітілгеніннен басқа, олардың ұрлануына кедергі келтіретін құралдармен жабдықталмаған болса; 4) үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерінің нәтижесінде дөңгелектердің зақымдануын қоспағанда, автокөліктің басқа элементтеріне келтірілген залалға байланысты емес дөңгелектердің (шиналардың, дөңгелек дискілерінің) зақымдануы, кез келген жағдайда, егер автокөлікті пайдалануға шиналардың қанағаттанғысыз жай-күйі салдарынан Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тыйым салына, автокөлік шиналарының зақымдануына байланысты залал өтелмейді; 5) Сақтанушының (сақтандырылған автокөлікті басқаруға рұқсат берілген адамның) немесе жолаушылардың сақтандырылған автокөлікте темекі шегуі немесе абайсыз қарым-қатынасы нәтижесінде орын алған өрт көздері. 5.3. Шартта сақтандырудан алып тастаулардың өзге тізбесі және сақтандырудың өзге де шектеулері көзделуі мүмкін.	5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ 5.1. Страхованием не покрываются следующие события: 1) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, повреждения или уничтожения транспортного средства ракетами, снарядами, бомбами, другими орудиями, средствами войны и ведения боевых операций, а также вследствие гражданской войны, народных волнений, восстаний, мятежа, массовых беспорядков и забастовок; 2) ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного загрязнения; 3) изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения или повреждения транспортного средства по распоряжению военных, гражданских властей или государственных органов; 4) актов терроризма, совершенных лицом или группой лиц, действующих от имени или в интересах какой бы то ни было организации, и повлекших разрушение или повреждение объекта страхования; 5) произошедшие при транспортировке/буксировке автомобильного транспорта любым видом транспорта, при буксировке автомобильным транспортом других транспортных средств; 6) произошедшие при управлении автомобильным транспортом лицом, не указанным в Договоре и не имеющим действительного водительского удостоверения на право управления транспортными средствами данной категории, а также лицом, не допущенным Страхователем к управлению, не имеющим доверенности на право управления застрахованным автомобильным транспортом или не указанным в путевом листе (за исключением случаев угона или кражи автомобильного транспорта), а равно произошедшие по истечении срока действия водительского удостоверения, доверенности (путевого листа, договора аренды), а также талона о прохождении технического осмотра состояния транспортного средства; 7) произошедшие при управлении автомобильным транспортом Страхователем (лицом, допущенным к управлению застрахованным автомобильным транспортом) в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортными средствами; 8) произошедшие при использовании автомобильного транспорта в испытаниях, спортивных мероприятиях или в учебных целях; 9) произошедшие при использовании автомобильного транспорта в незаконных целях, в т.ч. произошедшие в результате совершения Страхователем (лицом, допущенным к управлению застрахованным автомобильным транспортом) действий, признанных судом уголовно наказуемыми, или если автомобильный транспорт явился орудием или средством преступления; 10) если Страхователь (лицо, допущенное к управлению застрахованным автомобильным транспортом) скрылся с места происшествия, отказался пройти медицинскую экспертизу по требованию сотрудников уполномоченных органов или представителей Страховщика; 11) произошедшие в результате нарушения Страхователем (лицом, допущенным к управлению застрахованным автомобильным транспортом) правил эксплуатации транспортных средств, в том числе использования технической неисправного автомобильного транспорта или при наличии неисправностей, при которых его эксплуатация запрещена, использования автомобильного транспорта, не прошедшего технический осмотр в установленном порядке, а также нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов, установленных законодательством Республики Казахстан (неисправное состояние - техническое состояние, несоответствующее хотя бы одному из требований нормативных актов, и конструкторской документации, предъявляемых к конструкции, параметрам, функциональному назначению и свойствам агрегатов, узлов и деталей автотранспортных средств); 12) произошедшие в результате постепенно действующих причин, включая, но не ограничиваясь, износ, ржавчину, коррозию, плесень, грибок, мокрое или сухое гниение, постепенное ухудшение, латентные дефекты, заводской брак, медленно развивающуюся деформацию или искажение; 13) произошедшие в результате протечки крыши или люков (если только крыши или люки не повреждены в результате страхового случая) или оставления открытыми стекол; 14) произошедшие в результате пожара, возникшего в результате неисправности автомобильного транспорта из-за замыкания электро- и иного дополнительного оборудования, самостоятельно установленного Страхователем; 15) произошедшие в результате невыполнения Страхователем (лицом, допущенным к управлению застрахованным автомобильным транспортом) распоряжений, требований или предписаний работников органов дорожной полиции и других компетентных органов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 16) произошедшие в результате превышения предельных норм вместимости пассажиров и норм загрузки автомобильного транспорта; 17) произошедшие вследствие использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС; 18) невозвращение Страхователю застрахованного автомобильного транспорта, переданного им в прокат, аренду, в сервис для водителей службы «Такси»; 19) вред, причиненный имуществу и жизни, здоровью третьих лиц; 20) событий, не указанных в договоре страхования в качестве страхового случая; 21) наступления страхового случая вне территории страхования или периода действия страховой защиты. 5.2. Также по риску повреждения или гибели автомобильного транспорта страхованием не покрываются следующие события: 6) хищение, утрата или повреждение регистрационных знаков автомобильного транспорта; 7) хищение частей автомобильного транспорта, если они находились в момент события отдельно от застрахованного автомобильного транспорта; 8) хищение запасных колес автомобильного транспорта, если они кроме креплений завода-изготовителя не были оборудованы средствами, препятствующими их хищению; 9) повреждение колес (шин, колесных дисков), не связанное с ущербом, причиненным другим элементам автомобильного транспорта, за исключением

DOC ID KZDA9OX202600060578CAE0C4

	повреждения колес в результате противоправных действий третьих лиц. В любом случае не возмещается ущерб, связанный с повреждением шин автомобильного транспорта, если эксплуатация автомобильного транспорта запрещена в соответствии с законодательством Республики Казахстан вследствие неудовлетворительного состояния шин; 10) произошедшие в результате курения или неосторожного обращения Страхователя (лица, допущенного к управлению застрахованным автомобильным транспортом) или пассажиров с источниками огня в застрахованном автомобильном транспорте. 5.3. Договором может быть предусмотрен иной перечень исключений из страхования и иные ограничения страхования.
--	--

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4



6. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНАН БОЛАТЫН ШЫҒЫНДАРДЫ АЗАЙТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ 6.1. Сақтандырудың осы жалпы шарттарына сәйкес жасалған шарт бойынша, егер олар қажетті нәтижеге әкелмесе де, сақтандыру жағдайының нәтижесінде залалды болдырмауға немесе азайтуға бағытталған қажетті және орынды шығындар өтелуге жатады. Мұндай шығындар нақты мөлшерде өтеледі, алайда сақтандыру төлемі мен шығындар өтемінің жалпы сомасы Шартта көзделген сақтандыру сомасынан аспауы тиіс. Егер шығындар Сақтанушының (Сақтандырылушының) Сақтандырушының нұсқауларын орындауы нәтижесінде туындаса, олар сақтандыру сомасына қарамастан, толық мөлшерде өтеледі 6.2. Сақтандырушы сақтанушының (сақтандырылушының) ықтимал шығындарды азайту үшін ақылға қонымды және қолжетімді шараларды қасақана қабылдамауы салдарынан туындаған шығындар бөлігінде сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады.	6. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 6.1. По Договору, заключенному в соответствии с настоящими Общими условиями страхования, возмещению подлежат необходимые и целесообразные расходы, направленные на предотвращение или уменьшение ущерба в результате страхового случая, даже если они не привели к желаемому результату. Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы, предусмотренной Договором. Если расходы возникли в результате исполнения Страхователем (Застрахованным) указаний Страховщика, они возмещаются в полном размере, безотносительно к страховой сумме 6.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты в части тех убытков, которые возникли вследствие того, что Страхователь (Застрахованный) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
7. ШАРТ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ 7.1. Шарт сақтанушының Сақтандырушы белгілеген нысан бойынша толтырылған өтініш-сауалнамасы (оның ішінде электрондық түрде ЭЦҚ арқылы интернет-портал арқылы), автомобиль көлігін тіркеу құжаттары және автомобиль көлігіне заттай құқықтарды растайтын құжаттар негізінде жасалады. Өтініште автомобиль көлігі туралы барлық қажетті мәліметтер болуы керек. Сақтанушы сақтандырылатын Автомобиль көлігіне қатысты тәуекел дәрежесін айқындау мақсатында сақтандырушы қойған барлық сұрақтарға жауап беруге міндетті. Сақтанушының өтініші және автомобиль көлігіне арналған құжаттама (егер мұндай құжаттарды сақтандырушы/оның өкілі жасаған болса) Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Сақтанушы өтініште жалған мәліметтерді қасақана көрсеткен кезде сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға сақтандыру төлемін бас тартуға құқылы. Көрсетілген өтінішті толтыру кезінде сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру тәуекелін бағалау үшін елеулі маңызы бар өзіне белгілі барлық мәңгіайлар туралы хабарлауға міндетті. 7.2. Шарт жасасу кезінде, сондай-ақ сақтандыру талаптары өзгерген кезде сақтанушы сақтандыру сомасының лимиттеріне және сақтандырушының ішкі құжаттарына сәйкес оны қарап тексеру үшін автокөлікті ұсынуға міндетті. Шарт жасасу кезінде зақымданған автокөліктің бөлшектері (тораптар, агрегаттар) үшін сақтандырушы жауапты болмайды. 7.3. Шартты жасасу үшін сақтандырушы жоғарыда көрсетілген талаптардың/құжаттардың тізбесін қысқартуы не сақтандыру тәуекелінің дәрежесін сипаттайтын қосымша құжаттарды талап етуі мүмкін. 7.4. Сақтандыру шарты жазбаша нысанда: 1) Тараптар сақтандыру шартын жасау арқылы – Тараптардың қолдары мен мөрлерінің түпнұсқаларын қоя отырып, қағаз түрінде баспа түрінде; 2) екі тараптың да электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландыру арқылы жасалады. 7.5. Шарт жоғалған жағдайда Сақтандырушы Сақтанушының (Сақтандырылушының) жазбаша өтініші негізінде оған Шарттың телнұсқасын береді, содан кейін жоғалған шарт жарамсыз деп есептеледі және ол бойынша сақтандыру төлемі жүргізілмейді. 7.6. Сақтанушының, Сақтанушы болып табылмайтын Сақтандырылушының немесе Пайда алушының сақтандырылған автокөлікті сақтауға мүддесі болмаған кезде жасалған шарт жарамсыз болады. 7.7. Шарт жасасу кезінде сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және оның басталуынан (сақтандыру тәуекелінен) болатын ықтимал шығындардың мөлшерін айқындау үшін елеулі мәні бар, сақтанушыға белгілі мән-жайларды, егер бұл мән-жайлар сақтандырушыға белгілі болмаса және белгілі болмауға тиіс болса, хабарлауға міндетті. Осы сақтандырудың жалпы шарттарында немесе шарт жасасу кезеңінде сақтанушыға жіберілген Сақтандырушының жазбаша сұрау салуында айқын айтылған мән-жайлар елеулі деп танылады. Сақтандырушының жазбаша сұрау салуында көрсетілген сұрақтарға Сақтанушының елеулі мән-жайларға қатысты жауаптары болмаған кезде сақтандыру шарты жасалмайды. 7.8. Сақтанушы өз қолымен өзінің келісімін растайды және сақтандырушының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" №94-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзінің дербес деректерін жинауды, өңдеуді, пайдалануды және сақтауды жүзеге асыруына рұқсат береді. Қажет болған жағдайда Сақтанушы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі ҚР заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында сақтандырушы сұратқан барлық қажетті құжаттарды ұсынуға міндеттенеді. Сауалнамаға қол қоя отырып, Сақтанушы өзі жүзеге асыратын операция Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және террористік қызметті қаржыландырумен байланысты емес екенін растайды.	7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор заключается на основании заявления-анкеты Страхователя, заполненного по установленной Страховщиком форме (в том числе через интернет-портал в электронном виде посредством ЭЦП), регистрационных документов автомобильного транспорта и документов, подтверждающих вещные права на автомобильный транспорт. Заявление должно содержать все необходимые сведения об автомобильном транспорте. Страхователь обязан дать ответы на все поставленные ему Страховщиком вопросы с целью определения степени риска в отношении страхуемого автомобильного транспорта. Заявление Страхователя и досье на автомобильный транспорт (если такие документы были составлены Страховщиком/его представителем) являются неотъемлемой частью Договора. При указании умышленно Страхователем в заявлении ложных сведений, Страховщик при наступлении страхового случая имеет право отказать Страхователю в страховой выплате. При заполнении указанного заявления Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска. 7.2. При заключении Договора, а также при изменении условий страхования Страхователь обязан представить автомобильный транспорт для его осмотра согласно лимитам страховой суммы и внутренним документам Страховщика. За детали автомобильного транспорта (узлы, агрегаты), имеющие повреждения на момент заключения Договора Страховщик ответственности не несет. 7.3. Для заключения Договора Страховщиком может быть сокращен перечень вышеуказанных требований/документов либо затребованы дополнительные документы, характеризующие степень страхового риска. 7.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем: 1) составления сторонами договора страхования – в бумажном печатном виде с проставлением оригиналов подписей и печатей Сторон; 2) посредством удостоверения электронной цифровой подписью обеими Сторонами (ЭЦП). 7.5. В случае утери Договора, Страховщик на основании письменного заявления Страхователя (Застрахованного) выдает ему дубликат Договора, после чего утраченный Договор считается недействительным, и страховая выплата по нему не производится. 7.6. Договор, заключенный при отсутствии у Страхователя, Застрахованного, не являющегося Страхователем, или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного автомобильного транспорта, недействителен. 7.7. При заключении договора Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные в настоящих Общих условиях страхования или в письменном запросе Страховщика, направленном Страхователю в период заключения договора. Договор страхования не может быть заключен при отсутствии ответов Страхователя на вопросы, указанные в письменном запросе Страховщика, в отношении существенных обстоятельств. 7.8. Своей подписью Страхователь подтверждает свое согласие и разрешает осуществление Страховщиком сбора, обработки, использования и хранения своих персональных данных согласно Закону Республики Казахстан №94-V «О персональных данных и их защите». В случае необходимости Страхователь обязуется предоставить все необходимые документы, запрашиваемые Страховщиком в целях соблюдения требований законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подписав Анкету, Страхователь подтверждает, что осуществляемая им операция не связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.

Егер шартта өзгеше көзделмесе, шарт 12 (он екі) ай мерзімге жасалады және тандыру сыйлықақысы төленген күннен кейінгі күннен бастап күшіне енеді. Шартта сактандырушының банк шотына немесе кассасына келіп түскен күні тандыру сыйлықақысын төлеу күні болып есептеледі.

Егер шартта өзгеше көзделмесе, сактандыру қорғанысының қолданылу кезеңі рттың қолданылу мерзімімен сәйкес келеді.

Егер шартта өзгеше айтылмаса, шарт Шарттың аяқталған күні ретінде Шартта сепілген күні сағат 24-те не сактандырушы шарт бойынша сактандыру сомасы шешерінде сактандыру төлемін (сактандыру төлемдерін) жүзеге асырған кезде өз данысын тоқтатады.

Егер шартта өзгеше көзделмесе, оны бір жылдан аз мерзімге жасасқан кезде тандыру сыйлықақысы жылдық сыйлықақы сомасының пайызында (бұл ретте қық емес ай толық болып есептеледі) мынадай мөлшерде белгіленеді:

Сақтандыру арқылы қорғаудың қолданылу мерзімі	Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері жылдық сақтандыру сыйлықақысынан % - бен
1 ай және одан аз	

8.5. Бір жылдан астам мерзімге сақтандыру кезінде шарт бойынша жалпы сақтандыру сыйлықақысы әрбір жылға сақтандыру сыйлықақыларының сомасы ретінде белгіленеді.

8.6. Егер шартта өзгеше айтылмаса, Қазақстан Республикасы сақтандырудың аумағы болып табылады.

8.7. Егер шартта өзгеше ескертілмесе, онда тараптардың келісімі бойынша шарт тоқтатылатын және қосымша сақтандыру сыйлықақысы төленетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын тараптардың біріне бұл туралы хабарлаған жағдайда шарт келесі мерзімге ұзартылуы мүмкін.

8.8. Сақтандыру төлемін жүзеге асырғаннан кейін Сақтандырушының келісімімен Сақтанушы қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлей отырып, сақтандырудың қалған мерзіміне қосымша келісім жасасу арқылы шарт бойынша сақтандыру сомасын қалпына келтіруге құқылы.

8.9. Егер шартта өзгеше ескертілмесе, шарт бойынша сақтандыру қорғауы алғашқы басталған сақтандыру жағдайы бойынша өзінің қолданылуын тоқтатпай, сақтандыру сомасы таусылғанға дейін қолданылады.

9.1. Сақтандыру сомасының мөлшері көлік құралының және, егер бұл сақтандыру шартында көзделсе, сақтандыру шарты жасалған күнгі қосымша жабдықтың нақты (нарықтық) құнына сәйкес айқындалады.

9.2. Егер сақтандыру шартында айқындалған сақтандыру сомасы сақтандыру шартын жасасу сәтіндегі көлік құралының сақтандыру (жарамды) құнынан асып кетсе, ол сақтандыру шартын жасасу сәтіндегі сақтандыру сомасының сақтандыру (жарамды) құнынан асатын бөлігінде жарамсыз болып табылады.

9.3. Көліктің әрбір құралына және қосымша жабдыққа сақтандыру сомасы сақтандыру шартында жеке көрсетіледі.

9.4. Сақтандыру шарты бойынша жалпы сақтандыру сомасы сақтандыруға қабылданған әрбір объект бойынша жеке сақтандыру сомасынан құралады.

9.5. Шартта франшиза белгіленуі мүмкін .

9.6. Франшиза — сақтандыру шарттарында көзделген сақтандырушыны белгілі бір мөлшерден аспайтын залалды өтеуден босату.

9.7. Франшиза шартты (шегерілейтін) және шартсыз (шегерілетін) болады.

Шартты франшиза кезінде Сақтандырушы франшизаның белгіленген мөлшерінен аспайтын залалды өтеуден босатылады, бірақ егер оның мөлшері осы сомалдан көп болса, залалды толық өтеуге тиіс. Шартсыз франшиза кезінде залал барлық жағдайларда шартта белгіленген оның мөлшері/сомасы шегеріле отырып өтеледі.

9.8. Франшиза сақтандыру сомасына пайызбен немесе абсолютті мөлшерде белгіленеді .

8.1. Если Договором не предусмотрено иное, Договор заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев и вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страховой премии. Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на банковский счет или в кассу Страховщика.

8.2. Если Договором не предусмотрено иное, период действия страховой защиты совпадает со сроком действия Договора.

8.3. Если иное не оговорено Договором, Договор прекращает свое действие в 24 часа дня, указанного в Договоре, как день окончания Договора, либо при осуществлении Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы по Договору.

8.4. Если иное не оговорено Договором, при его заключении на срок менее одного года, страховая премия устанавливается в процентах от суммы годовых премий (при этом неполный месяц считается как полный) в следующих размерах:

Срок действия страховой защиты	Размер страховой премии в % от годовой страховой премии
1 месяца и менее	
2 месяца	
3 месяца	
4 месяца	
5 месяцев	
6 месяцев	
7 месяцев	
8 месяцев	
9 месяцев	
10 месяцев	
11 месяцев	

8.5. При страховании на срок более одного года, общая страховая премия по Договору устанавливается как сумма страховых премий за каждый год.

8.6. Территорией страхования является Республика Казахстан, если Договором не оговорено иное.

8.7. Если иное не оговорено Договором, то по согласованию сторон Договор может быть пролонгирован на следующий срок при условии уведомления одной из сторон об этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора и уплаты дополнительных страховых премий.

8.8. С согласия Страховщика после осуществления страховой выплаты Страхователь имеет право восстановить страховую сумму по Договору путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой дополнительной страховой премии.

8.9. Если иное не оговорено Договором, страховая защита по Договору действует до истощения страховой суммы, не прекращая своего действия по первому наступившему страховому случаю.

- 9.1. Размер страховой суммы определяется в соответствии с действительной (рыночной) стоимостью транспортного средства и, если это предусмотрено договором страхования, дополнительного оборудования на день заключения договора страхования.
- 9.2. Если страховая сумма, определённая договором страхования, превышает страховую (действительную) стоимость транспортного средства на момент заключения договора страхования, он является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую (действительную) стоимость на момент заключения договора страхования.
- 9.3. Страховые суммы на каждое средство транспорта, и дополнительное оборудование в договоре страхования указываются отдельно.
- 9.4. Общая страховая сумма по договору страхования складывается из отдельных страховых сумм по каждому объекту, принятому на страхование.
- 9.5. Договором может быть установлена франшиза.
- 9.6. Франшиза — предусмотренное условиями страхования освобождение Страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера.
- 9.7. Франшиза бывает условная (невыхитаемая) и безусловная (вычитаемая). При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения ущерба, не превышающего установленного размера франшизы, но должен возместить ущерб полностью, если его размер больше этой суммы. При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом установленной Договором ее размером/суммы.
- 9.8. Франшиза устанавливается либо в процентах к страховой сумме, либо в абсолютном размере.

10. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ, ОНЫ АЙҚЫНДАУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 10.1. Сақтандыру сыйлықақысы – Сақтанушының Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру жағдайы басталған кезде шартта айқындалған мөлшерде сақтандыру төлемін жүргізу міндеттемелерін қабылдағаны үшін Сақтандырушыға төлеуге міндетті ақша сомасы. 10.2. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері автокөліктің сипаттамаларына, оны пайдалану шарттары мен ерекшеліктеріне, таңдап алынған тәуекелдер тізбесіне, сақтандыру мерзіміне, сондай-ақ сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығына және ықтимал залалдың шамасына әсер ететін өзге де факторларға байланысты болады және сақтандырушының тарифтік саясатына сәйкес есептеледі. 10.3. Сақтандырушы төлеуге жататын сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін айқындау кезінде тәуекел факторларына: шығарылған жылына, сигнал берудің болуына, коммерциялық мақсаттарда пайдалануға және т. б. байланысты айқындалатын базалық сақтандыру тарифтеріне жоғарылату және төмендету коэффициенттерін пайдалануға құқылы. 10.4. Тараптардың келісімі бойынша сақтандыру сыйлықақысын сақтанушы біржолғы немесе бөліп-бөліп, қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда төлеуге тиіс. 10.5. Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарнасын) Шартта айтылған мерзімде төлемеген жағдайда, Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысын (бірінші немесе кезекті сақтандыру жарнасын) төлемеген күннен бастап шарттан бас тартуға құқылы. Мұндай жағдайда шарт сақтанушы төлемеген күннен кейінгі күннен бастап өз қолданысын тоқтатады, бұл ретте сақтандырушыға шарттан біржақты тәртіппен бас тарту туралы хабарлама талап етілмейді. Бұл ретте сақтандырушы көрсетілген кезеңде болған сақтандыру жағдайлары бойынша жауапты болмайды, бұл ретте сақтандырушы сақтандыру төлемінің мөлшерін айқындау кезінде төленбеген сақтандыру жарнасының (сақтандыру сыйлықақысының) сомасын есепке алуға не шарт бойынша сақтандыру төлемін сақтандыру жарнасының келіп түскен сомасына бара-бар жүзеге асыруға құқылы. 10.6. Сақтандыру сыйлықақыларын төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен жүзеге асырылады. 10.7. Егер шартта өзгеше айтылмаса, сақтандыру сыйлықақысын төлеу тараптардың уәкілетті өкілдері Сақтандырушының банк шотына шартқа қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде біржолғы төлеммен немесе Сақтандырушының кассасына қолма-қол ақшамен жүргізіледі.	10. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕЕ УПЛАТЫ 10.1. Страховая премия – сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в размере, определенном Договором при наступлении страхового случая. 10.2. Размер страховой премии зависит от характеристик автомобильного транспорта, условий и особенностей его эксплуатации, перечня выбранных рисков, срока страхования, а также иных факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба, и исчисляется согласно тарифной политики Страховщика. 10.3. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, определяемые в зависимости от факторов риска: год выпуска, наличие сигнализации, использование в коммерческих целях и т.п. 10.4. Страховая премия по соглашению Сторон подлежит оплате Страхователем единовременно или в рассрочку, в наличной или безналичной форме. 10.5. В случае неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки, оговоренные в Договоре, Страховщик имеет право отказаться от Договора с даты неуплаты страховой премии (первого или очередного страхового взноса). В таком случае Договор прекращает свое действие со дня, следующего за днем неуплаты Страхователем, при этом уведомления Страховщика об отказе от Договора в одностороннем порядке не требуется. При этом Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, произошедшим в указанный период, при этом Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму неуплаченного страхового взноса (страховой премии) либо осуществить страховую выплату по Договору пропорционально поступившей сумме страхового взноса. 10.6. Уплата страховых премий осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. 10.7. Если иное не оговорено Договором, оплата страховой премии производится единовременным платежом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора уполномоченными представителями сторон на банковский счет Страховщика или наличными деньгами в кассу Страховщика.
---	---

11. ТАРАПАТДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Сақтандырушының құқығы: 1) Сақтанушы ұсынған ақпарат пен құжаттарды, сондай-ақ Сақтанушының осы сақтандырудың және шарттың жалпы талаптарын орындауын тексеру; 2) сақтандыру тәуекелін бағалау; 3) сақтандыру сыйлықақысын уақтылы алу; 4) сақтандыру жағдайының басталуын құжаттамалық растау; 5) сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы хабарлама алғаннан кейін шарттың талаптарын өзгертуді немесе тәуекелдің ұлғаюына мөлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап ету; 6) Сақтанушы өзіне белгілі болған, шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамаған кезде, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса не Сақтанушы шарт талаптарының өзгеруіне немесе тәуекел дәрежесінің ұлғаюына мөлшерлес сақтандыру сыйлықақысының қосымша төленуіне қарсы болса, Шарттың бұзылуын талап етуге; 7) сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын дербес анықтауға, оның ішінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан олардың құзыретіне қарай сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген залалдың мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға; 8) сақтанушыдан сақтандыру жағдайының фактісін, оның басталу мән-жайларын анықтау үшін қажетті ақпаратты талап ету; 9) Шартта көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тарту; 10) сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатуға және Сақтанушының өз міндеттерін орындамауы салдарынан өзіне келтірілген залалдарды өтеу; 11) Сақтанушыдан қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарына сәйкес клиентті сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды талап ету; 12) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асырады. 11.2. Сақтандырушының міндеті: 1) сақтанушының сақтандырудың жалпы талаптарымен таныстыру және оның талабы бойынша көшірмесін ұсыну (жіберу); 2) сақтандыру құпиясын қамтамасыз ету; 3) сақтандыру жағдайы басталған кезде шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру төлемін жүргізу; 4) Сақтанушыға және Пайда алушыға осы сақтандырудың жалпы талаптарының және Шарттың талаптарына сәйкес сақтандыру төлемін жүзеге асырудан жазбаша дәлелді бас тартуды жіберу; 5) Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды азайту үшін жұмсаған шығындарын өтеу; 6) Сақтанушы (Сақтандырылушы) немесе жәбірленуші (Пайда алушы) не олардың өкілі осы жалпы сақтандыру шарттарының 13-бөлімінде көзделген құжаттарды дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етпеген құжаттар туралы оны жазбаша хабардар етуге міндетті; 7) Шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асырады. 11.3. Сақтанушының құқығы: 1) сақтандырушыдан автокөлікті сақтандыру талаптарын, шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап ету; 2) уақытылы сақтандыру төлемі; 3) сақтандыру шартын алу; 4) түпнұсқасы жоғалған жағдайда сақтандыру шартының телнұсқасын алу; 5) сақтандыру құпиясы; 6) Сақтандырылған тұлғаны ауыстыру; 7) шартты мерзімінен бұрын бұзу; 8) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тартуына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дау айту; 9) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асырады. 11.4. Сақтанушының міндеті: 1) сақтандыру сыйлықақысын шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде төлеу; 2) Сақтандырылушыларды сақтандыру шарттарымен таныстыру; 3) шартты жасау кезінде және оның қолданылу кезеңінде осы сақтандыру объектісіне қатысты ұқсас тәуекелдер бойынша барлық қолданыстағы/жасалатын сақтандыру шарттары туралы сақтандырушыға хабарлау; 4) Сақтандырушыға сақтандыру қаупінің жай-күйі туралы хабарлау; 5) шарт жасасу кезінде сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі түрде әсер етуі мүмкін болса, дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандырушыға хабарлауға; 6) сақтандырушыға шарт жасасуға және оны Шарттың бүкіл қолданылу кезеңінде сүйемелдеуге байланысты іс-шараларды жүргізу үшін қажетті жағдайлар жасау; 7) тәуекел дәрежесі ұлғайған кезде Сақтанушы Шарттың өзгеруі және/немесе сақтандыру сыйлықақысына қосымша ақы төлеу туралы хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Шартқа өзгерістер енгізу және/немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеу; 8) автокөлікті күтіп ұстау және пайдалану қауіпсіздігінің белгіленген және жалпы қабылданған ережелері мен нормаларын сақтау ; 9) осы жалпы сақтандыру шарттарының 12.1-тармағына сәйкес сақтандырушының немесе оның өкілін сақтандыру жағдайының басталғаны туралы дереу хабардар ету. Егер Сақтанушы Сақтандырылушы болып табылмаған жағдайда, мұндай міндет сақтандырылушыға жүктеледі; 9-1) Зақымдалған көлік құралын жөндеу жүзеге асырылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сақтандырушының өкіліне көлік құралын қарап шығуға және көлік құралының дерекнамасына тиісті ақпаратты енгізу үшін барлық қажетті ақпаратты (құжаттарды) ұсыну. Бұл міндетті орындамау келесі сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемінен бас тартуға әкелуі мүмкін; 10) Сақтандырушыға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамда көзделген міндеттерді орындауы үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды беруге міндетті; 11) сақтандыру жағдайынан шығынды азайту шараларын қолдануға; 12) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап ету құқығын сақтандырушыға көшуді қамтамасыз етуге міндетті; 13) Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.	11.1. Страховщик имеет право: 1) проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение Страхователем требований и условий настоящих Общих условий страхования и Договора; 2) на оценку страхового риска; 3) на своевременное получение страховой премии; 4) на документальное подтверждение наступления страхового случая; 5) по получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска потребовать, изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска; 6) потребовать расторжения Договора при невыполнении Страхователем обязанности сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска; 7) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе запрашивать у соответствующих уполномоченных государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба; 8) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления; 9) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным Договором; 10) на досрочное прекращение договора страхования и возмещения убытков, понесенных им в результате неисполнения Страхователем своих обязанностей; 11) требовать от Страхователя предоставления сведений и документов, необходимых для идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 12) совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан. 11.2. Страховщик обязан: 1) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и по его требованию предоставить (направить) копию; 2) обеспечить тайну страхования; 3) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре; 4) направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в соответствии с условиями настоящих Общих условий страхования и Договора; 5) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае; 6) в случаях непредставления Страхователем (Застрахованным) или потерпевшим (Выгодоприобретателем) либо их представителем документов, предусмотренных разделом 13 настоящих Общих условий страхования, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах; 7) совершать другие действия, предусмотренные Договором и действующим законодательством Республики Казахстан. 11.3. Страхователь имеет право: 1) требовать от Страховщика разъяснения условий страхования автомобиля транспортного, своих прав и обязанностей по Договору; 2) на своевременную страховую выплату; 3) на получение договора страхования; 4) на получение дубликата договора страхования, в случае утери оригинала; 5) на тайну страхования; 6) на замену Застрахованного; 7) на досрочное расторжение Договора; 8) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера; 9) совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан. 11.4. Страхователь обязан: 1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором; 2) ознакомить Застрахованных с условиями страхования; 3) при заключении и в период действия Договора информировать Страховщика обо всех действующих/заключаемых договорах страхования по аналогичным рискам в отношении данного объекта страхования; 4) информировать Страховщика о состоянии страхового риска; 5) незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 6) создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с заключением Договора и его сопровождением на весь период действия Договора; 7) при увеличении степени риска внести изменения в Договор и/или уплатить дополнительную страховую премию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Страхователем уведомления об изменении Договора и/или доплате страховой премии; 8) соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности содержания и эксплуатации транспортного средства; 9) незамедлительно уведомить о наступлении страхового случая Страховщика или его представителя согласно пункту 12.1 настоящих Общих условий страхования. В случае, если Страхователь не является застрахованным, такая обязанность лежит на застрахованном; 9-1) В течение 3 (трех) рабочих дней, после осуществления ремонта поврежденного транспортного средства представить представителю Страховщика на осмотр транспортное средство и всю необходимую информацию (документы) для внесения соответствующей информации в досье на транспортное средство. Неисполнение данной обязанности может повлечь отказ в страховой выплате при наступлении следующего страхового случая; 10) предоставлять Страховщику информацию и документы, необходимые для исполнения им обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

11.5. Пайда алушының құқығы бар: 1) сақтандырушыдан автокөлікті сақтандыру талаптарын, шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап ету; 2) Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талап қою; 3) сақтандыру жағдайы басталған кезде Шартта көзделген тәртіппен және талаптарда сақтандыру төлемін алу; 4) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тартуына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дау айту; 5) осы сақтандырудың Жалпы шарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттер жасау. 11.6. Осы бөлімде көзделген Тараптардың құқықтары мен міндеттері толық болып табылмайды. Тараптар осы жалпы сақтандыру талаптарының өзге тармақтарында, шарт талаптарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарға ие және міндеттерді атқарады. 11.7. Тараптардың құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Шартпен өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін.	11) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая; 12) обеспечить переход к Страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая; 13) совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан. 11.5. Выгодоприобретатель имеет право: 1) требовать от Страховщика разъяснения условий страхования автомобильного транспорта, своих прав и обязанностей по Договору; 2) предъявить Страховщику требование о страховой выплате; 3) при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором; 4) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера; 5) совершать иные действия, не противоречащие настоящим Общим условиям страхования и законодательству Республики Казахстан. 11.6. Предусмотренные настоящим разделом права и обязанности сторон не являются исчерпывающими. Стороны имеют права и несут обязанности, предусмотренные иными пунктами настоящих Общих условий страхования, условиями Договора и законодательством Республики Казахстан. 11.7. Перечень прав и обязанностей сторон может быть изменен (дополнен) Договором.
---	--



12. САҚТАНУШЫНЫҢ САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ БАСТАЛҒАН КЕЗДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТІ 12.1. Сақтанушы / сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлға, оған сақтандыру жағдайының белгілері бар және/немесе оның салдары сақтандыру жағдайының басталуы мүмкін оқиғаның басталғаны туралы белгілі болғаннан/белгілі болғаннан кейін, міндетті: 1) ықтимал шығындардың алдын алу немесе азайту үшін қалыптасқан жағдайларда ақылға қонымды және қолжетімді шараларды, оның ішінде автокөлікті құтқару және сақтау шараларын қабылдау; 2) сақтандырушыға және олардың құзыретіне (ішкі істер органдарының жол полициясы бөлімшелері, өртке қарсы қызмет органдары, авариялық қызметтер, төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік) қарай тиісті органдар мен ұйымдарға оқиғаның басталғаны туралы дереу хабарлау; уәкілетті мемлекеттік және өзге де құзыретті органдардың оқиғаның Құжаттамалық ресімделуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ осы тармақтың 3) тармақшасына сәйкес одан әрі іс-қимылдарды сақтандырушымен келісу; 3) дереу, бірақ кез келген жағдайда 1 (бір) сағаттан кешіктірмей оқиға орнына авариялық комиссарды (Сақтандырушының өкілін) шақыру және авариялық комиссар (Сақтандырушының өкілі) бекіткенге дейін сақтандыру оқиғасы орнынан кетпеу; 4) автокөлік ішінара зақымданған кезде-дереу, бірақ кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандырушыға сақтандыру жағдайы туралы жазбаша нысанда хабарлауға міндетті; 5) автокөлікті айдап әкету кезінде-сақтандырушыға сақтандыру жағдайы туралы 24 (жиырма төрт) сағат ішінде кез келген қолжетімді нысанда хабарлау. Ауызша өтініш жазбаша нысанда сақтандыру жағдайы басталған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей расталуға тиіс; 6) зардап шеккен автокөлікті (егер бұл қауіпсіздік мүдделеріне қайшы келмесе немесе залалдың ұлғаяуына әкелмесе) оның өкілі сақтандырушыны оның зақымданған/жойылған сәтінде болған күйінде қарап тексергенге дейін сақтау; 7) жол полициясы органдарының ұйғарымы немесе Сақтандырушының талабы бойынша медициналық куәландырудан (сараптамадан) өту; 8) Сақтандырушының өкіліне бүлінген автокөлікті кедергісіз тексеру, автокөліктің шығындарын азайту және құтқару жөніндегі іс-шараларға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету; 9) Сақтандырушының өкіліне сақтандыру жағдайының басталу себептері мен мән-жайларын анықтауға көмектесу, оның ішінде сақтандырушыға оған қол жетімді барлық ақпарат пен құжаттаманы беру, бұл сақтандыру жағдайының себептері, барысы мен салдары, келтірілген зияның сипаты мен мөлшері туралы айтуға мүмкіндік береді; 10) үшінші тұлғалардан сақтандыру жағдайының нәтижесінде келтірілген залалдардың қандай да бір өтемін (өтемақысын) алғаны туралы сақтандырушыны дереу жазбаша хабардар етуге міндетті; 11) егер сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін өз өкілін тағайындауды қажет деп санаса – сақтандырушы көрсеткен тұлғаларға осындай мүдделерді қорғау үшін сенімхат немесе өзге де қажетті құжаттарды беру. Сақтандырушының сотта Сақтанушының мүдделерін білдіруге немесе сақтандыру жағдайының басталуына байланысты сақтанушыны құқықтық қорғауды өзгеше түрде жүзеге асыруға құқығы бар; 12) сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ оған келтірілген шығындарды дәлелдеу ауыртпалығын көтеру, оның ішінде сараптама жүргізуге ақы төлеу, сарапшылардың оқиға орнына кетуі, мамандарды тарту және кеңес беру, қажетті құжаттарды жинау және т. б.; 13) сақтандырушыға барлық құжаттар мен дәлелдемелерді беруге және оған келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға сақтандырушының өзіне ауысқан регрестік талап ету құқығын жүзеге асыру үшін қажетті барлық мәліметтерді хабарлау; 14) Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді орындау.	12. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 12.1. Страхователь/лицо, допущенное к управлению застрахованным автомобильным транспортом, после того как ему стало/должно было стать известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или последствием которого может быть наступление страхового случая, обязан: 1) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению и сохранению автомобильного транспорта; 2) незамедлительно сообщить Страховщику и в соответствующие органы и организации, исходя из их компетенции (подразделения дорожной полиции органов внутренних дел, органы противопожарной службы, аварийные службы, агентство по чрезвычайным ситуациям), о наступлении события; обеспечить документальное оформление события уполномоченными государственными и иными компетентными органами, а также согласовать со Страховщиком дальнейшие действия согласно подпункта 3) настоящего пункта; 3) незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) часа вызвать на место происшествия аварийного комиссара (представителя Страховщика) и не покидать место страхового события до фиксации аварийным комиссаром (представителем Страховщика); 4) при частичном повреждении автомобильного транспорта - незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме сообщить о страховом случае Страховщику; 5) при угоне автомобильного транспорта - уведомить Страховщика о страховом случае в течение 24 (двадцати четырех) часов в любой доступной форме. Устное заявление должно быть подтверждено в письменной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления страхового случая; 6) сохранить пострадавший автомобильный транспорт (если это не противоречит интересам безопасности или не приведет к увеличению ущерба) до осмотра его представителем Страховщика в том виде, в котором он оказался на момент его повреждения/гибели; 7) пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) по предписанию органов дорожной полиции или требованию Страховщика; 8) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра поврежденного автомобильного транспорта, участия в мероприятиях по уменьшению убытков и спасанию автомобильного транспорта; 9) содействовать представителю Страховщика в выяснении причин и обстоятельств наступления страхового случая, в т.ч. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба; 10) незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении, какого-либо возмещения (компенсации) убытков, причиненных в результате страхового случая, от третьих лиц; 11) в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением страхового случая – выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи с наступлением страхового случая; 12) нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков, в том числе оплата производства экспертизы, выезд экспертов на место происшествия, привлечение и консультации специалистов, сбор необходимых документов и т.п.; 13) передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб; 14) выполнять иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.
--	--

13. САҚАНДЫРУ ТӨЛЕМІ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР 13.1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талапты Сақтанушы (Сақтандырылушы) немесе Пайда алушы болып табылатын өзге тұлға сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша нысанда ұсынады. 13.2. Сақтандыру төлемі туралы өтінішке Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) сақтандыру төлемін алу үшін сақтандырушыға мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: 1) сақтандыру шартының немесе оның телнұсқасының көшірмесі; 2) сақтандырылған автокөлікті иелену құқығын растайтын құжаттар (көлік құралын тіркеу туралы куәлік); сақтандырылған автокөліктің жағдайына техникалық байқаудан өткені туралы талон, көлік құралын басқару құқығына сенімхаттың немесе жол парағының; жүргізуші куәлігінің көшірмелері; Сақтанушының (Сақтандырылушы автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның) жеке басын куәландыратын құжат, сақтандыру компаниясында іс жүргізу және сақтандыру төлемін алу құқығына сенімхат (заңды тұлға үшін немесе Пайда алушының мүдделерін білдірген жағдайда); 3) жол-көлік оқиғасы немесе өзге де көлік оқиғасы кезінде - көлік құралын тіркеу туралы куәліктің көшірмесі; автокөлікті басқару құқығына сенімхаттың немесе жол қағазының көшірмесі; жүргізуші куәлігі; оқиғаның екінші/басқа қатысушыларының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 4) құзыретті органдардың тиісті құжаттарының түпнұсқалары немесе уәкілетті тұлғалар куәландырган көшірмелері: - <u>жол-көлік оқиғасы немесе өзге де көлік оқиғасы кезінде</u> - жол полициясы органдарының құжаттары: жол жүрісі қағидаларын бұзу туралы хаттама, әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулы, ЖКО схемасы, жол жүрісі қағидаларын бұзу туралы хаттамаға қосымша, ЖКО қатысушыларының жол полициясы органдарына түсініктемелері, ЖКО қатысушыларын медициналық куәландыру хаттамалары; сот қаулылары; - <u>өрт, жарылыс, найзағай, табиғи апат кезінде</u> - өртке қарсы және құдық қорғау органдарының, гидрометеорологиялық, авариялық қызметтердің, төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік бөлімшелерінің, сақтандыру жағдайлары ретінде Шартта қаралатын оқиғаларды тергеп-тексеруді, жіктеуді және есепке алуды жүзеге асыратын не сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын мемлекеттік комиссиялардың, өзге де құзыретті органдардың актілері, қорытындылары, өзге де құжаттары; - <u>үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері кезінде</u> - сақтандыру жағдайлары ретінде Шартта қаралатын не сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын оқиғаларды тергеп-тексеруді, сыныптауды және есепке алуды жүзеге асыратын прокуратура, тергеу, анықтау органдарының, сот органдарының, өрт қадағалау органдарының құжаттары (қылмыстық істің қозғалысы туралы қаулылар (қозғау туралы, қозғаудан бас тарту туралы, тоқтата тұру, тоқтату туралы) оқиға болған жерді қарау хаттамасы, айыпталушы ретінде тарту туралы қаулылар, сот үкімі); 5) тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы жүргізген автокөлікке келтірілген залал сомасын айқындау жөніндегі сараптамалық бағалау актісі; 6) Сақтандырушының келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға кері талап қою құқығын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар. 13.3. Сақтандырушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауы үшін Сақтанушы (Пайда алушы) Сақтандырушыға автокөлікті айдап әкету кезінде мынадай құжаттар мен заттарды ұсынуға міндетті: 1) сақтандыру жағдайы туралы өтініші; 2) шарттың түпнұсқасы; 3) көлік құралын тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы, көлік құралын иелену, пайдалану және/немесе билік ету құқығына берілген барлық сенімхаттардың түпнұсқалары немесе жол парағының көшірмесі; жүргізуші куәлігінің көшірмесі; Сақтанушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (сақтандырылған автокөлікті басқаруға рұқсат берілген тұлғалар) (егер көрсетілген заттар автокөлікті бірге жоғалмаса); сақтандыру компаниясында іс жүргізу және сақтандыру төлемін алу құқығына сенімхат (заңды тұлға үшін немесе пайда алушының мүдделерін білдірген жағдайда); 4) автокөліктің түпнұсқа кілттерінің толық жиынтықтары; автокөлік жабдықталған барлық электрондық және электрондық-механикалық ұрлыққа қарсы жүйелердің басқару пульстерінің, брелоқтардың, карточкалардың, белсенді және пассивті активаторларының, ұрлыққа қарсы механикалық құрылғылардың барлық кілттерінің толық жиынтықтары (егер аталған заттар автокөлікті бірге жоғалмаса); 5) прокуратура, тергеу, анықтау органдарының, сот органдарының тиісті құжаттарының түпнұсқалары немесе уәкілетті адамдар куәландырган көшірмелері (іс қозғау туралы, қозғаудан бас тарту туралы, істі тоқтата тұру немесе тоқтату туралы қаулылар, оқиға болған жерді қарап тексеру хаттамалары, айыпталушы ретінде тарту туралы қаулылар, сот үкімі), сақтандыру жағдайлары ретінде Шартта қаралатын оқиғаларды тергеп-тексеруді, сыныптауды және есепке алуды жүзеге асыратын уәкілетті органдар (комиссиялар) жасаған не сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын өзге де құжаттар; 6) Сақтандырушының ("абандон") пайдасына автокөліктен мүлік ретінде бас тарту туралы сақтанушының жазбаша өтініші; 7) Сақтандырушының келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға кері талап қою құқығын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар. 13.4. Ұсынылған құжаттарды жасау тәртібі мен нысаны, егер олар үшін бұл көзделген болса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуге тиіс. Егер осы сақтандырудың жалпы талаптарында / шартта өзгеше көзделмесе, құжаттар сақтандырушыға түпнұсқада не көшірме түрінде, немесе түпнұсқа мөрмен расталған және құзыретті ұйымның уәкілетті тұлғасы қол қойған түрінде ұсынылады. 13.5. Егер нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін анықтауға және шығын мөлшерін анықтауға мүмкіндік бермесе, сақтандырушы жоғарыда жазылған құжаттар тізбесін қысқартуға немесе қосымша құжаттарды талап етуге құқылы. Сақтандырушының сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуы туралы өтініші және тиісті құжаттарды алу фактісі Сақтандырушының уәкілетті қызметкерінің не өкілінің қолхатымен расталады. 13.6. Болған оқиға туралы неғұрлым толық ақпарат алу мақсатында сақтандырушы құзыретті органдардан (ішкі істер органдарынан, өрт қадағалау органдарынан, авариялық-техникалық қызметтерден, газ желісін авариялық қызметтерінен, оқиға басталған мән-жайлар туралы ақпарат бар кәсіпорындардан, мекемелер мен ұйымдардан) мәліметтер сұратуға, сондай-ақ оның туындау себептері мен мән-жайларын өз бетінше анықтауға құқылы. 13.7. Қажет болған жағдайда оқиғаның болу себептерін және сақтандырушының тапсырмасы бойынша шығын мөлшерін анықтау жөніндегі жұмысты тәуелсіз сарапшылар, бағалаушылар, авариялық комиссарлар және т. б. орындауы мүмкін.	13. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 13.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем (Застрахованным) или иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, в письменной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты. 13.2. К заявлению о страховой выплате Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) для получения страховой выплаты должен предоставить Страховщику следующие документы: 1) копию договора страхования или его дубликата; 2) документы, подтверждающие право владения застрахованным автомобилем транспортом (свидетельство о регистрации транспортного средства); талон о прохождении технического осмотра состояния застрахованного автомобильного транспорта, копии доверенности на право управления транспортным средством или путевого листа; водительского удостоверения; документа, удостоверяющего личность Страхователя (лица, допущенного к управлению застрахованным автомобилем транспортом) для сверки, доверенность на право ведения дел в страховой компании и получения страховой выплаты (для юридического лица или в случае представления интересов Выгодоприобретателя); 3) при дорожно-транспортном происшествии или ином транспортном происшествии - копию свидетельства о регистрации транспортного средства; копии доверенности на право управления автомобилем транспортом или путевого листа; водительского удостоверения; документа, удостоверяющего личность для сверки второго/других участников происшествия; 4) оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии соответствующих документов компетентных органов: - <u>при дорожно-транспортном происшествии или ином транспортном происшествии</u> - документы органов дорожной полиции: протокол о нарушении Правил дорожного движения, постановление об административном правонарушении, схема ДТП, дополнение к протоколу о нарушении Правил дорожного движения, объяснительные участников ДТП в органы дорожной полиции, протоколы медицинского освидетельствования участников ДТП; постановления суда; - <u>при пожаре, взрыве, ударе молнии, стихийном бедствии</u> - акты, заключения, иные документы противопожарных и правоохранительных органов, гидрометеослужбы, аварийные службы, подразделения Агентства по чрезвычайным ситуациям, государственных комиссий, иных компетентных органов, осуществляющих расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая; - <u>при противоправных действиях третьих лиц</u> - документы органов прокуратуры, следствия, дознания, судебных органов, органов пожарного надзора (постановления о движении уголовного дела (о возбуждении, об отказе в возбуждении, о приостановлении, прекращении), протокола осмотра места происшествия, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, приговор суда), иные документы, составленные уполномоченными органами (комиссиями), осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая; 5) акт экспертной оценки по определению суммы причиненного автомобилем транспорту ущерба, проведенной независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию; 6) документы, необходимые для осуществления Страховщиком права регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб. 13.3. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику при утоне автомобильного транспорта следующие документы и предметы: 1) заявление о страховом случае; 2) оригинал Договора; 3) оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства, оригиналы всех доверенностей, выданных на право владения, пользования и/или распоряжения транспортным средством или копию путевого листа; копию водительского удостоверения; копию документа, удостоверяющего личность Страхователя (лица, допущенного к управлению застрахованным автомобилем транспортом) для сверки (если указанные предметы не были утрачены вместе с автомобилем транспортом); доверенность на право ведения дел в страховой компании и получения страховой выплаты (для юридического лица или в случае представления интересов Выгодоприобретателя); 4) полные комплекты оригинальных ключей от автомобильного транспорта; полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек, активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащен автомобильный транспорт (если указанные предметы не были утрачены вместе с автомобилем транспортом); 5) оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии соответствующих документов органов прокуратуры, следствия, дознания, судебных органов (постановления о возбуждении, об отказе в возбуждении, о приостановлении или прекращении дела, протокола осмотра места происшествия, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, приговор суда), иные документы, составленные уполномоченными органами (комиссиями), осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая; 6) письменное заявление Страхователя об отказе от автомобильного транспорта как имущества в пользу Страховщика («абандон»); 7) документы, необходимые для осуществления Страховщиком права регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб. 13.4. Порядок и форма составления представленных документов должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, если для них это предусмотрено. Если настоящими Общими условиями страхования/Договором не предусмотрено иное, документы предоставляются Страховщику в оригинале либо в виде копии, или заверенной оригинальной печатью и подписанной уполномоченным лицом компетентной организации. 13.5. Страховщик вправе сократить вышележащий перечень документов или затребовать дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера убытка. Факт получения Страховщиком заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и соответствующих документов, подтверждается распиской уполномоченного работника либо представителя Страховщика. 13.6. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик вправе запрашивать сведения у компетентных органов (органов внутренних дел, пожарного надзора, аварийно-технических служб, аварийных служб
--	---



	газовой сети, предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления события), а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 13.7. При необходимости работа по определению причин наступления события и размера убытка по поручению Страховщика может выполняться независимыми экспертами, оценщиками, аварийными комиссарами и пр.
--	---

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4



14. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ	14. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
14.1. Сақтанушыдан сақтандыру жағдайының басталғаны туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін Сақтандырушы мынадай іс - әрекеттерді жүзеге асырады: 1) сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталу фактісін анықтайды; 2) сақтанушының өтінішінде келтірілген мәліметтердің сәйкестігін тексереді; 3) нәтижесінде шығын келтірілген оқиғаның туындау фактісі мен себептерін айқындайды; 4) оқиғаны сақтандыру жағдайы деп таныған кезде сақтандыру төлемінің мөлшерін айқындайды, сақтандыру жағдайы туралы акт жасайды. 5) сарапшыларды, авариялық комиссарларды тарту қажеттілігін айқындайды, өзге де іс-қимылдарды жүзеге асырады; 14.2. Сақтандырушы сақтандыру төлемін Сақтанушының төлем туралы жазбаша өтініші және осы Сақтандырудың жалпы шарттарында көзделген барлық қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін жасалған сақтандыру жағдайы туралы акт негізінде жүргізеді. 14.3. Сақтандыру төлемі нақты залал мөлшерінде, бірақ шартта белгіленген сақтандыру сомасынан аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады. 14.4. Егер сақтандыру сомасы шарт жасалған күнгі автокөліктің нақты құнынан аз болса, онда сақтандыру төлемі сақтандыру сомасының шарт жасалған күнгі автокөліктің нақты құнына қатынасына пропорционалды түрде жүргізіледі. Егер сақтандыру сомасы шарт жасалған күнгі автокөліктің нақты құнынан асып кетсе, сақтандыру шарт жасалған күнгі автокөліктің нақты құнынан асатын бөлігінде жарамсыз болып табылады. Сақтандыру сомасының автокөліктің нақты құнына сәйкес келмеу фактісін сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде белгілеуі мүмкін. 14.5. Залалдың мөлшерін сақтандырушының жолдамасы бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы жүргізген сараптама актісі немесе сақтандыру басталғанға дейін орын алған есептелген КО амортизациясын (тозуын) шегергендегі КО-ны қалпына келтіру құнын есептеу негізінде сақтандырушы жасаған залалды есептеу (калькуляция) негізінде сақтандырушы айқындайды. 14.6. Залал мөлшері сақтандыру жағдайы басталғанға дейін орын алған автокөліктің есептелген амортизациясын (тозуын) шегере отырып, бүлінген автокөлікті қалпына келтіру құнының есебі негізге алына отырып айқындалады. 14.7. Сақтандырушы автокөлікті жөндеу процесінде анықталған және құжатпен расталған сақтандыру жағдайынан туындаған жасырын зақымданулар мен ақауларды жоюға байланысты шығындарды өтейді. Бұл жағдайда Сақтанушы олар жойылғанға дейін қосымша тексеру актісін жасау үшін бұл туралы сақтандырушыға хабарлауға міндетті. 14.8. Сақтандыру төлемінің мөлшерін есептеу кезінде жоқ немесе бүлінген бөлшектер мен агрегаттардың құны есепке алынбайды. 14.9. Сақтанушының шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатында шеккен шығындарын, егер мұндай шығындар қажет болса немесе Сақтандырушының нұсқауларын орындау үшін жұмсалса, тіпті тиісті шаралар сәтсіз болса да, сақтандырушы өтеуге тиіс. Мұндай шығындар нақты мөлшерде өтеледі, сондай-ақ сақтандырушыға осындай шығындарды растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда сақтандыру төлемі мен шығындар өтемінің жалпы сомасы Шартта көзделген сақтандыру сомасынан (жауапкершіліктің шекті көлемінен) аспауы тиіс. 14.10. Сақтандыру жағдайының нәтижесінде көлік құралының жойылуы толық деп танылады: 1) көлік құралы толығымен жойылды және қалпына келтіруге жатпайды - толық нақты жойылу; 2) көлік құралын қалпына келтіріп жөндеу құны (оны жөндеу орнына тасымалдау құнын қоса алғанда) сақтандыру шартында көрсетілген нақты құнның 80% - дан астамын құрайды-толық конструктивтік жойылу. Толық қайтыс болған жағдайда сақтандырушының сақтанушыға төлем жасауға құқығы бар: 1) одан әрі пайдалану үшін жарамды қалдықтардың құнын шегере отырып, сақтандыру жағдайы кезіндегі бүлінген автокөліктің нақты құны; 2) Сақтанушы одан әрі пайдалану үшін жарамды қалдықтарды сақтандырушыға берген жағдайда, сақтандыру жағдайы кезіндегі бүлінген автокөліктің нақты құны. Мұндай жағдайда сақтандыру төлемі болмауы және/немесе бүлінуі сақтандыру жағдайына қатысы жоқ, жоқ (ауыстырылған) бөлшектер мен агрегаттардың құнын шегере отырып, Сақтанушы мен Сақтандырушы арасындағы Автокөлікке қабылдау-тапсыру актісін жасағаннан кейін жүргізіледі. Автокөлікті сақтандырушыға беру үшін оны сату үшін жол полициясы органдары мен кеден органдарында есептен шығару керек. Меншік құқығын және/немесе автокөлікті/жарамды қалдықтарды беруге байланысты барлық шығындар сақтандырумен жабылмайды. 14.11. Сақтандыру жағдайының нәтижесінде сақтандырылған көлік құралына келтірілген залал осы жалпы сақтандыру шарттарының 14.11-тармағында белгіленген мөлшерге жетпеген кезде ішінара зақымдану деп танылады. 14.12. "Айдап әкету" сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемі франшиза шегеріле отырып, сақтандыру сомасы шегінде сақтандыру жағдайы басталған күнгі автокөліктің нақты құны мөлшерінде жүзеге асырылады. 14.13. Сақтанушы сақтандыру жағдайы басталғаннан кейін сақтандырушыға соңғысының келісімімен сақтандырылған автокөлікке өз құқықтарын бере алады және сақтандыру сомасы көлемінде сақтандыру төлемін ала алады. Сақтанушы сақтандыру жағдайынан кейін қалған автокөліктен бас тартуға құқылы. 14.14. Сақтандырушы сақтандыру төлемін залалды өтеумен сақтандыру сомасы шегінде заттай нысанда ауыстыруды жүзеге асыра алады. 14.15. Қосарланған мүлдікті сақтандыру (бір сақтандыру объектісін бірнеше Сақтандырушыда ерқайсысымен дербес шарттар бойынша сақтандыру) кезінде әрбір Сақтандырушы Сақтанушының алдында онымен жасалған шарт шегінде жауапты болады, алайда Сақтанушы барлық Сақтандырушыдан алған сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы нақты залалдан аса алмайды. Бұл ретте Сақтанушы кез келген Сақтандырушыдан онымен жасалған шартта көзделген сақтандыру сомасы көлемінде сақтандыру төлемін алуға құқылы. Егер алынған сақтандыру төлемі нақты залалды өтемесе, Сақтанушы жетіспейтін соманы басқа сақтандырушыдан алуға құқылы. Келтірілген залалды басқа Сақтандырушылар өтегендіктен сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара босатылған Сақтандырушы Сақтанушыға келтірілген шығындарды шегере отырып, сақтандыру сыйлықақыларының тиісті бөлігін қайтаруға міндетті 14.16. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға және барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндетті. 14.17. Егер Сақтандырушыда сақтандыру жағдайын немесе шығындар мөлшерін растайтын құжаттардың түпнұсқалығына дәлелді күмән болған жағдайда, мұндай құжаттардың түпнұсқалығы расталғанға дейін сақтандыру төлемі туралы	После получения от Страхователя письменного уведомления о наступлении страхового случая Страховщик осуществляет следующие действия: 1) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая; 2) проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений; 3) определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен убыток; 4) при признании события страховым случаем определяет размер страховой выплаты, составляет акт о страховом случае. 5) определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия; 14.2. Страховая выплата производится Страховщиком на основании письменного заявления Страхователя о выплате и акта о страховом случае, составленном после представления всех необходимых документов, предусмотренных настоящими Общими условиями страхования. 14.3. Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но не выше страховой суммы, установленной Договором. 14.4. Если страховая сумма меньше действительной стоимости транспортного средства на дату заключения Договора, то страховая выплата производится пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости транспортного средства на дату заключения Договора. Если же страховая сумма превышает действительную стоимость транспортного средства на дату заключения Договора, страхование является недействительным в части, превышающей действительную стоимость транспортного средства на дату заключения Договора. Факт несоответствия страховой суммы действительной стоимости транспортного средства может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая. 14.5. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании акта экспертизы, произведенной независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию на проведение экспертных работ, по направлению Страховщика, или расчёт ущерба (калькуляция), составленный Страховщиком исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного ТС за минусом начисленной амортизации (износа) ТС, имевшей место до наступления страхового случая. 14.6. Размер ущерба определяется исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного транспортного средства за минусом начисленной амортизации (износа) транспортного средства, имевшей место до наступления страхового случая. 14.7. Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта транспортного средства и подтвержденных документально. В этом случае Страхователь обязан до их устранения известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта осмотра. 14.8. При расчете размера страховой выплаты не учитывается стоимость отсутствующих или поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или повреждение которых не связаны со страховым случаем. 14.9. Расходы, понесенные Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков, подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы (предельного объема ответственности), предусмотренной Договором, а также при условии предоставления Страховщику документов, подтверждающих такие расходы 14.10. Гибель транспортного средства в результате страхового случая признается полной, когда: 1) транспортное средство разрушено полностью и не подлежит восстановлению – полная фактическая гибель; 2) стоимость восстановительного ремонта транспортного средства (включая стоимость его транспортировки к месту ремонта) составляет более 80 % от действительной стоимости, указанной в договоре страхования – полная конструктивная гибель. При полной гибели, Страховщик имеет право выплатить Страхователю: 3) действительную стоимость поврежденного транспортного средства на момент страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования; 4) действительную стоимость поврежденного транспортного средства на момент страхового случая, при условии передачи Страхователем Страховщику остатков, годных для дальнейшего использования. В таком случае страховая выплата производится после составления приема-передаточного акта на автомобильный транспорт между Страхователем и Страховщиком, за вычетом стоимости отсутствующих (замененных) деталей и агрегатов, отсутствие и/или повреждение которых не имеет отношения к страховому случаю. Для передачи автомобильного транспорта Страховщику, оно должно быть снято с учета в органах органов дорожной полиции и таможни для реализации. Все расходы, связанные с передачей права собственности и/или автомобильного транспорта/годных остатков, страхованием не покрываются. 14.11. Частичный повреждение признается, когда в результате страхового случая ущерб, причиненный застрахованному транспортному средству, не достигает размеров, установленных пунктом 14.11 настоящих Общих условий страхования. 14.12. При наступлении страхового случая по страховому случаю «Угон» страховая выплата осуществляется в размере действительной стоимости автомобильного транспорта на дату наступления страхового случая в пределах страховой суммы за вычетом франшизы. 14.13. Страхователь после наступления страхового случая может уступить Страховщику, с согласия последнего, свои права на застрахованный автомобильный транспорт и получить страховую выплату в объеме страховой суммы. Страхователь вправе отказаться от оставшегося после страхового случая автомобильного транспорта. 14.14. Страховщик может осуществить замену страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах страховой суммы. 14.15. При двойном имущественном страховании (страховании одного и того же объекта страхования у нескольких страховщиков по самостоятельным договорам с каждым) каждый страховщик несет перед Страхователем ответственность в пределах заключенного с ним договора, однако общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех страховщиков, не может превышать реального ущерба. При этом Страхователь вправе получить страховую выплату с любого страховщика в объеме страховой суммы, предусмотренной заключенным с ним договором. В случае если полученная страховая выплата не покрывает реального ущерба, Страхователь вправе получить недостающую сумму с другого страховщика. Страховщик, полностью или частично освобожденный от страховой выплаты в силу того, что

шешім қабылдауды кейінге қалдыруға құқығы бар. 14.18. Сақтандыру төлемі пайда алушы сақтандыру төлемін алудан жазбаша бас тартқаннан кейін сақтанушыға жүзеге асырылуы мүмкін. 14.19. Сақтандыру төлемін жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары шартпен өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін	причиненный ущерб возмещен другими страховщиками, обязан вернуть Страхователю соответствующую часть страховых премий, за вычетом понесенных расходов 14.16. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов. 14.17. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате в случае, если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страховой случай или размер убытков, до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов. 14.18. Страховая выплата может быть осуществлена Страхователю после письменного отказа Выгодоприобретателя от получения страховой выплаты. 14.19. Порядок и условия осуществления страховой выплаты могут быть изменены (дополнены) Договором.
--	---

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4



15. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БАС ТАРТУ 15.1. Сақтандырушы Сақтанушыға, егер сақтандыру жағдайы сақтандыру жағдайының салдарынан орын алса, сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас тартуға құқылы: 1) сақтанушының, сақтандырылған автокөлікті басқаруға рұқсат берілген адамның және/немесе пайда алушының қажетті қорғаныс немесе аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері; 2) Сақтанушының, сақтандырылған автокөлікті басқаруға жіберілген тұлғаның және/немесе Пайда алушының іс-әрекеттері заңнамалық актілерде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыста болатын қасақана қылмыстар немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған. 15.2. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуы үшін мыналар да негіз болуы мүмкін : 1) егер Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) осы сақтандырудың жалпы шарттарының 13-бөлімінде көрсетілген құжаттарды ұсынбаса және Сақтанушы Сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы көрінеу жалған мәліметтерді хабарласа; 2) Сақтанушының сақтандыру жағдайынан болған шығындарды азайту жөнінде шараларды қасақана қолданбауы ; 3) Сақтанушының залалды келтіруге кінәлі тұлғадан немесе залалды келтіруге кінәлі тұлғамен байланысты басқа тұлғалардан мүлкітік сақтандыру бойынша шығынның тиісті өтемін алуы ; 4) Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тереуге және оған келтірілген залалдың мөлшерін анықтауда кедергі жасауы; 5) Сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабардар етпеу/уақтылы хабардар етпеу ; 6) Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға өзінің талап қою құқығынан бас тартуы, сондай-ақ Сақтандырушыға талап қою құқығының ауысуы үшін қажетті құжаттарды Сақтандырушыға беруден бас тартуы; 6-1) бүлінген көлік құралын жөндеу жүзеге асырылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтанушы сақтандырушының өкіліне көлік құралын және көлік құралының дерекнамасына тиісті ақпаратты енгізу үшін барлық қажетті ақпаратты (құжаттарды) тексеруге ұсынбады; 7) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар . 15.3. Сақтандырумен моральдық зиян, ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін (Сақтандырушының сақтандыру құпиясын сақтау міндетімен байланысты емес) мәліметтерді таратудан келтірілген зиян, (оның ішінде айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, сот шығындары, автокөлікті жөндеу кезінде басқа көлік құралын жалға алу, тұрғын үйді жалға алу немесе қонақүйде тұру жөніндегі шығындар, ыссапар шығындары, автокөліктің тауар құнын/тауар түрін жоғалтумен өндірістің тоқтап тұруына байланысты шығындар, жоғалған пайда); сақтанушының (сақтандырылушының) өзін қоса алғанда, сақтанушының көлік құралындағы үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына келтірілген зиян Сақтанушының есебінен өтелмейді (сақтандырылған автокөлікті басқаруға рұқсат берілген тұлғалар, пайда алушы). 15.4. Сақтандырушы барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Сақтанушыға және Пайда алушыға сақтандыру төлемін жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті . 15.5. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жасаудан бас тартса, Сақтанушы / Пайда алушы сотқа шағымдана алады	15. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 15.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие: 1) умышленных действий Страхователя, лица, допущенного к управлению застрахованным автомобильным транспортом, и/или Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости; 2) действий Страхователя, лица, допущенного к управлению застрахованным автомобильным транспортом и/или Выгодоприобретателя, признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем. 15.2. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее: 1) если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) не представил документы, указанные в разделе 13 настоящих Общих условий страхования и сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях; 2) умышленное неприятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 3) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка по имущественному страхованию от лица, виновного в причинении убытка или от других лиц, связанных с лицом, виновным в причинении убытка; 4) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка; 5) неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая; 6) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования; 6-1) в течение 3 (трех) рабочих дней, после осуществления ремонта поврежденного транспортного средства Страхователь не представил представителю Страховщика на осмотр транспортное средство и всю необходимую информацию (документы) для внесения соответствующей информации в досье на транспортное средство; 7) другие случаи, предусмотренные законодательными актами. 15.3. Страхованием не покрываются моральный вред, вред причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (не связанные обязанностью Страховщика соблюдать тайну страхования), потери Страхователя (лица, допущенного к управлению застрахованным автомобильным транспортом, Выгодоприобретателя) (в т.ч. штрафы, пени, неустойка, судебные издержки, расходы по аренде другого транспортного средства, по аренде жилья или проживанию в гостинице во время ремонта автомобильного транспорта, командировочные расходы, расходы по стоянке и охране автомобильного транспорта, убытки, связанные с простоем производства, утеря товарной стоимости/товарного вида автомобильного транспорта, упущенная выгода); вред, причиненный жизни, здоровью третьих лиц, находившихся в транспортном средстве Страхователя, включая самого Страхователя (Застрахованного). 15.4. Страховщик обязан направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в страховой выплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов. 15.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем/Выгодоприобретателем в суд.
16. СУБРОГАЦИЯ 16.1. Шарт бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушыға Сақтанушының келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қоятын кері талап қою құқығы осы сома шегінде ауысады. Сақтанушы сақтандыру төлемін алған кезде сақтандырушыға өзіне бар, осы талап ету құқығын іске асыру үшін қажетті барлық құжаттарды беруге міндетті. 16.2. Сақтанушы көрсетілген тұлғаға талап қояудан немесе оған қойылатын талаптардың іске асырылуын қамтамасыз ететін құқықтардан бас тартқан кезде, сондай-ақ сақтандырушыға кері талап қою үшін қажетті құжаттарды беруден бас тартқан кезде, Сақтандырушы кері талап қою тәртібімен залал келтіруге кінәлі тұлғадан өндіріп алуы мүмкін сақтандыру сомасының бөлігін төлеуден босатылады. 16.3. Сақтандырушыға ауысқан регрестік талап ету құқығы, тіпті бұл шартта тікелей белгіленбесе де, Сақтандырушының қалауы бойынша іске асырылады.	16. СУБРОГАЦИЯ 16.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату по Договору, переходит в пределах этой суммы право регрессного требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все имеющиеся у него документы, необходимые для реализации права этого требования. 16.2. При отказе Страхователя от претензий к указанному лицу или от прав, обеспечивающих реализацию требований к нему, а также при отказе передать Страховщику документы, необходимые для предъявления регрессного требования, Страховщик освобождается от выплаты той части страховой суммы, которую он мог бы взыскать с лица, виновного в причинении ущерба в порядке регрессного требования. 16.3. Перешедшее к Страховщику право регрессного требования реализуется по желанию Страховщика, даже если это прямо не установлено Договором.
17. ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ 17.1. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Тараптардың бірінің жазбаша өтініші негізінде тараптардың келісімі бойынша жүргізіледі. Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулардың екі Тараптың уәкілетті өкілдері оларды жазбаша ресімдеген және қол қойған жағдайда заңды күші болады.	17. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 17.1. Внесение изменений и дополнений в Договор производится по соглашению сторон, на основании письменного заявления одной из сторон. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями обеих сторон.

18. ШАРТТЫ ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ 18.1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерінен басқа мына жағдайда Шарт тоқтатылады: 1) сақтандыру объектісі болған кезде; 2) Сақтанушы болып табылмайтын Сақтандырылушы оны алмастырмаған кезде оның қайтыс болса (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 815-бабының 8-тармағы); 3) егер Сақтандырушы Сақтанушыны ауыстыруға қарсы болса, ал Шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, Сақтанушының мүлкікті сақтандыру объектісін иеліктен шығаруы (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 836-бабының 1-тармағы); 4) сақтандыру жағдайының басталу мүмкіндігі жойылғанда және сақтандыру тәуекелінің болуы сақтандыру жағдайынан өзге мән-жайлар бойынша тоқтатылғанда; 5) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген; 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен сақтандырушы рәсімдеген Шартқа енгізілген талаптар мен мәліметтердің өзгеруі; 7) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар Көрсетілген жағдайларда шартты тоқтату үшін негіз ретінде көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап шарт тоқтатылды деп есептеледі, бұл туралы мүдделі Тарап екінші Тарапқа дереу хабарлауы тиіс. Сақтанушы осы тармақта көзделген бұзу негіздері бойынша растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. 18.2. Сақтанушы Пайда алушының жазбаша келісімімен шарттан кез келген уақытта бас тартуға құқылы. 18.3. Шартты мерзімінен бұрын тоқтатудың салдары 18.3.1. Осы жалпы сақтандыру Шарттарының 18.1-тармағында көзделген мән-жайлар бойынша шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, Сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігіне сақтандыру қолданылған уақытқа пропорционалды түрде құқығы бар. Сақтандырушы таратылған кезде сақтандыру сыйлықақыларын (жарналарын) қайтару Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. 18.3.2. Сақтанушы шарттан бас тартқан кезде (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 2-тармағы), егер бұл осы жалпы сақтандыру талаптарының 18.1-тармағында көрсетілген мән-жайларға байланысты болмаса, сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы не сақтандыру жарналары, егер шартта өзгеше көзделмесе, қайтарылуға жатпайды. 18.3.3. Шарттың мерзімінен бұрын тоқтатылуы Сақтандырушының кінәсінен оның талаптарының орындалмауынан туындаған жағдайларда, соңғысы Сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толық қайтаруға міндетті. 18.4. Осы жалпы сақтандыру шарттарының 18.1-тармағында көзделген міндеттемелерді тоқтату негіздерінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шартты мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінен басқа, мына жағдайларда Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылады: 1) Сақтандырушының шарт бойынша сақтандыру сомасы мөлшерінде сақтандыру төлемін (сақтандыру төлемдерін) жүзеге асыруы не мүлкікті толық жойылу немесе барлық жылжымалы мүлкіті ұрлау тәуекелі бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асыруы; 2) сақтандыру шартында көзделген мерзімде сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеу кезінде сақтанушының кезекті сақтандыру жарнасын төлемей ; 3) егер өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса не Сақтанушы шарт талаптарының өзгеруіне немесе тәуекел дәрежесінің ұлғаюына мәшһүрлес сақтандыру сыйлықақысының қосымша төленуіне қарсы болса, Сақтанушы өзіне белгілі болған шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамаған; 4) Сақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі бойынша, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша шартты бұзу. 18.5. Шарт Тараптар Шартты тоқтату туралы келісімге қол қойған күннен бастап немесе соттың тиісті шешімі күшіне енген күннен бастап (егер дау сот тәртібімен шешілсе) тоқтатылды деп есептеледі, бұл ретте, бастамашы Тарап Шартты бұзу ниеті туралы екінші Тарапты Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 күн бұрын хабардар етуге міндетті. 18.6. Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сақтандырушы сақтанушыға сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасының 10% - ын құрайтын істі жүргізуге жұмсалған шығындарды шегергенде, сондай-ақ шарт бойынша жүргізілген сақтандыру төлемдерін шегергенде Шарттың қолданысының аяқталмаған кезеңі үшін өзі төлеген сақтандыру сыйлықақысын қайтарады.	18. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 18.1. Помимо общих оснований прекращения обязательств, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан Договор прекращается досрочно в случаях: 1) когда перестал существовать объект страхования; 2) смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена (пункт 8 статьи 815 Гражданского кодекса Республики Казахстан); 3) отуждения Страхователем объекта имущественного страхования, если Страховщик возражает против замены Страхователя, а договором или законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное (пункт 1 статьи 836 Гражданского кодекса Республики Казахстан); 4) когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 5) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»; 6) изменения условий и сведений, включенных в Договор, оформленный Страховщиком в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан; 7) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности». В указанных случаях договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельств, предусмотренного в качестве основания для прекращения договора, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую. Страхователь обязан предоставить подтверждающие документы, по основаниям расторжения предусмотренным данным пунктом. 18.2. Страхователь вправе с письменного согласия Выгодоприобретателя отказаться от Договора в любое время. 18.3. Последствия досрочного прекращения договора 18.3.1. При досрочном прекращении договора по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 18.1 настоящих Общих условий страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности. 18.3.2. При отказе Страхователя от договора (пункт 2 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан), если это не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 18.1 настоящих Общих условий страхования, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату, если договором не предусмотрено иное. 18.3.3. В случаях, когда досрочное прекращение договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью. 18.4. Помимо оснований прекращения обязательств, предусмотренных пунктом 18.1 настоящих Общих условий страхования, а также оснований досрочного прекращения Договора, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Договор прекращается досрочно в случаях: 1) осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы по Договору либо осуществления страховой выплаты по риску полной гибели имущества или кражи всего движимого имущества; 2) неуплаты Страхователем очередного страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку в срок, предусмотренный Договором страхования; 3) невыполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или оплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска; 4) расторжения Договора по требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению Сторон. 18.5. Договор считается прекращенным с даты подписания Сторонами соглашения о прекращении Договора или с даты вступления в силу соответствующего решения суда (если спор решался в судебном порядке), при этом, о намерении расторжения Договора инициирующая Сторона обязана уведомить другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 18.6. При досрочном прекращении Договора Страховщик возвращает Страхователю уплаченную им страховую премию за не истекший период действия Договора за вычетом понесенных расходов на ведение дела, которые составляют 10% от общей суммы страховой премии, а также за вычетом произведенных страховых выплат по Договору.
19. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 19.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап, егер тиісінше орындау еңсерілмейтін күштің, яғни төтенше және осы жағдайларда болмай қоймайтын мән-жайлардың салдарынан мүмкін болмағанын дәлелдесе, міндеттемелерді орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін мүлкікті жауаптылықта болмайды. 19.2. Форс-мажорлық жағдайлар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, кез-келген сипаттағы соғыс немесе әскери операциялар, блокадалар, мемлекеттік органдардың тыйымдары. 19.3. Форс-мажорлық мән-жайлардың әсерін бастан кешіретін Тарап сондай мән-жайлардың басталғаны туралы екінші тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. 19.4. Форс-мажорлық жағдайлардың әрекеті құзыретті органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс. 19.5. Осы бөлімде көзделген Тараптардың жауапкершілігі Шарттың талаптарымен өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін. 19.6. Сақтанушы сақтандыру шартынан бас тартқан және сақтандыру сыйлықақысын төлемеген кезде сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру сыйлықақысын шарттан бас тартқан күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде толық көлемде төлеуге міндетті, сондай-ақ әрбір үшін төлеуге жататын сақтандыру сыйлықақысының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызы мөлшерінде сыйлықақыны уақтылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті мерзімі өткен күн. 19.7. В Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын немесе сақтандыру жарнасын төлемеген не уақтылы төлемеген жағдайда сақтанушы сақтандырушыға төлемді кешіктірген әрбір күн үшін төленбеген берешек сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір бөлігі) проценті мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу Шартта көрсетілген сақтандырушының банктік шотына ақша аудару жолымен	19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 19.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, не несет имущественную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 19.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов. 19.3. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств, другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней. 19.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов. 19.5. Ответственность сторон, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена (дополнена) условиями Договора. 19.6. При отказе от Договора страхования Страхователем и неуплаты страховой премии Страхователь обязан оплатить страховую премию Страховщику в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отказа от Договора, а также обязан уплатить неустойку за несвоевременную оплату премии в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от страховой премии, подлежащей оплате за каждый день просрочки. 19.7. В случае неуплаты либо несвоевременной оплаты Страхователем страховой премии или страхового взноса Страхователь обязан оплатить Страховщику пеню в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от неоплаченной суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты. Оплата страховой премии производится безналичным платежом путем перечисления денег на банковский счет

қолма-қол ақшасыз төлеммен жүргізіледі.	Страховщика, указанный в Договоре.
20. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 20.1. Шарттан немесе оған байланысты туындайтын кез келген даулар және / немесе келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. 20.2. Тараптар уағдаластыққа қол жеткізбеген жағдайда, даулар және / немесе келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен реттелуге жатады. 20.3. Шартта дауларды шешудің Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәртібі көзделуі мүмкін	20. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 20.1. Любые споры и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров. 20.2. В случае недостижения договоренности сторонами, споры и/или разногласия подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. 20.3. Договором может быть предусмотрен иной порядок разрешения споров, не противоречащий законодательству Республики Казахстан
21. ҚОСЫМША ШАРТТАР 21.1. Сақтандырудың осы жалпы шарттарында келісілмегендердің барлығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі . 21.2. Тараптардың келісімі бойынша осы сақтандырудың жалпы талаптарына сәйкес жасалатын шартқа, егер олар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, ерекше талаптар (сақтандыру ескертулері, ұйғарымдар, ерекшеліктер және т. б.) енгізілуі мүмкін. 21.3. Шарт пен осы сақтандырудың жалпы талаптары арасында қайшылықтар болған жағдайда шарттың ережелері қолданылады 21.4. Осы Шартты әр түрлі оқыған жағдайда орыс тілі басым болып саналады. 21.5. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде 2 (екі) данада жасалды. 21.6. Тараптар "Documentolog PLATFORM/CRM "электрондық құжат айналымы және бизнес-процестерді автоматтандырудың ақпараттық жүйесі" жүйесі арқылы жіберілген электрондық құжат өз қолымен қол қойылған құжатқа тең деп танылатынына және мұндай электрондық құжатқа Тараптардың уәкілетті тұлғаларының ЭЦҚ-сы қол қойған және осындай электрондық цифрлық қолтаңбаның түпнұсқалығы анықталған кезде сол заңды салдарларға ие болатынына келіседі (яғни, ЭЦҚ тексерудің және тіркеу куәлігінің оң нәтижесін айқындау кезінде) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 21.7. Сақтанушы шартқа қол қою арқылы Ереженің ережелерімен танысқанын және толық келісетінін растайды. 21.8. Шартқа қосымшалар: 21.8.1. № 1 қосымша "сақтандырылған мүлік тізімі". 21.8.2. Автомобиль және басқа көлік құралдарын ерікті сақтандыру ережелері.	21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 21.1. Все, что не оговорено настоящими Общими условиями страхования, регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 21.2. По соглашению сторон в заключаемый в соответствии с настоящими Общими условиями страхования Договор могут быть включены особые условия (страховые оговорки, определения, исключения и т.п.), если они не противоречат законодательству Республики Казахстан. 21.3. В случае противоречий между Договором и настоящими Общими условиями страхования, применяются положения Договора. 21.4. В случае разночтений настоящего договора, превалярующим языком чтения считать – русский язык. 21.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 21.6. Стороны соглашаются, что электронный документ, отправленный через систему "Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов "Documentolog PLATFORM/CRM", признается равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, и обладает теми же юридическими последствиями, когда такой электронный документ подписан ЭЦП уполномоченных лиц Сторон, и установлена подлинность такой электронной цифровой подписи (то есть, при определении положительного результата проверки ЭЦП и регистрационного свидетельства) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 21.7. Подписанием Договора Страхователь подтверждает, что с положениями Правил ознакомлен и полностью согласен. 21.8. Приложения к Договору: 21.8.1. Приложение №1 «Список застрахованного имущества». 21.8.2. Правила добровольного страхования автомобильных и прочих транспортных средств.
Сақтандырушы / Страховщик «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) Сақтандыру Компаниясы» АҚ / АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» в лице Руководителя дирекции продаж Муханбеткалиева Нургуль Канатовна (Документ на право подписи Действующей на основании Доверенности №30 от 26.06.2026г) _____МО/МП (қол қоюшы /подписант)	Сақтанушы / Страхователь Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроТехМенеджмент" Сақтандыру ережелерімен және Шарттың талаптарымен таныстым және онымен келісемін / С Правилами страхования и условиями Договора ознакомлен(а) и согласен(на) Нуралин Камиль Байназарович (Документ на право подписи Устав) _____МО/МП (қол қоюшы /подписант)

№ 5544360-BCCL от 01.07.2026 ж.г.
Ортақ сақтандыру шартына № 1 қосымша
Приложение № 1 к Договору страхования

Список застрахованного имущества / Сақтандырылған мүліктің тізімі

№ п/п	Наименование / Атауы	Описание / Сипаты				Действительная стоимость /Накты құны	Страховая сумма / Сақтандыру сомасы	Страховая премия / Сақтандыру сыйлықақысы (тенге)
		Тип ТС	Год выпуска	Государственный регистрационный номерной знак	Идентификационный номер (VIN) / Кузов № / Шасси (Рама) №			

				(ГРНЗ)				
1	TC GREAT WALL/WINGLE 7	Легков ой транспо рт	2026	-	MX2K01PGLTB0113 86	12 502 800.00	12 502 800.00	300 067.00
2	TC - GREAT WALL/WINGLE 7	Легков ой транспо рт	2026		MX2K01PGLTB0114 85	12 502 800.00	12 502 800.00	300 067.00
3	TC - GREAT WALL/WINGLE 7	Легков ой транспо рт	2026		MX2K01PGLTB0114 08	12 502 800.00	12 502 800.00	300 067.00
Итого/Жалпы						37 508 400.00	37 508 400.00	900 201.00
Сақтандырушы / Страховщик «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) Сақтандыру Компаниясы» АҚ / АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» в лице Руководителя дирекции продаж Муханбеткалиева Нургуль Канатовна (Документ на право подписи Действующей на основании Доверенности №30 от 26.06.2026г)					Сақтанушы / Страхователь Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроТехМенеджмент" Нуралин Камиль Байназарович (Документ на право подписи Устав)			
_____ МО/МП (қол қоюшы /подписант)					_____ МО/МП (қол қоюшы /подписант)			

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZDA9OX2026000060578CAE0C4
Тип документа	Договор
Тема	_5544360 (1).docx, анкета_5544360-BCCL.docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/2196
Рег. Дата:	07.07.2026
Количество страниц	25
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ SINOASIA B&R (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)"
IP-адрес	91.198.63.12

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "АГРОТЕХМЕНЕДЖМЕНТ", 161040015339, Казахстан
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	МУХАНБЕТКАЛИЕВА НУРГУЛЬ
Компания	АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ SINOASIA B&R (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)"
Должность	Руководитель Дирекции Продаж
IP-адрес	91.198.63.12
Email	nurgul.mukhanbetkalieva@sinoasia.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIWfAYJ...j/G9cS6Gy
Дата подписания	02.07.2026 17:14
Подписал(а)	НУРАЛИН КАМИЛЬ
Компания	ТОО "АГРОТЕХМЕНЕДЖМЕНТ"
Должность	Генеральный директор
IP-адрес	188.130.130.132
Email	k.nuralin@agrotm.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWrwYJ...i/e73mcAC



Дата подписания

07.07.2026 11:09

DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4



DOC ID KZDA9OX2026000060578CAE0C4
Электронный документ подписан в Documentolog Business

